

Les grandes questions du droit : Cours 1

Les Violences Conjugales

Introduction :

Introduction - Les sources du droit et leur rôle dans la lutte contre les violences

Dans les années **1970**, des **conventions internationales** ont été adoptées pour éliminer toute forme de violence, notamment les violences conjugales et intrafamiliales.

La **Convention d'Istanbul, officiellement connue sous le nom de **Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique**, est un traité international adopté le **11 mai 2011** à Istanbul. Elle est entrée en vigueur le **1er août 2014**. Son objectif principal est de prévenir la violence, protéger les victimes, et poursuivre les auteurs de violences envers les femmes et les violences domestiques.*

En **2023**, les chiffres sont alarmants : une augmentation de plus de **10 %** des cas de violences déclarés par rapport à **2022**, avec **271 000 victimes enregistrées**. Ces données proviennent des plaintes déposées auprès de la police, mais d'autres sources, comme le **119**, montrent également une hausse significative.

Cette augmentation peut s'expliquer par une **libéralisation de la parole, encourageant les victimes à se manifester davantage**. En ce sens, bien que ces chiffres soient préoccupants, ils traduisent également une meilleure visibilité du phénomène, qui constitue un premier pas vers une prise en charge et une protection accrues par le droit.

Cependant, d'autres indicateurs restent stables, comme **le nombre de décès liés aux violences conjugales**, qui oscille entre **100 et 110 par an**. Une baisse temporaire a été observée durant la pandémie de Covid-19, probablement en raison de la fermeture des magasins d'alcool, ce qui a réduit un facteur déclencheur majeur des violences.

Il est également essentiel de cartographier **les différentes formes de violences**.

Les femmes représentent plus de **85 % des victimes**, mais les violences faites aux hommes ne doivent pas être négligées. Ces situations demeurent sous-déclarées, car les hommes victimes rencontrent des barrières sociétales et psychologiques pour exprimer leur souffrance. Les normes sociales associées à la masculinité, comme l'idée qu'un homme victime serait faible, freinent leur parole et compliquent leur accompagnement.

Par ailleurs, les violences conjugales touchent souvent toute **la cellule familiale**.

Dans **8 cas sur 10**, des enfants sont également exposés, ce qui justifie l'élargissement du cadre juridique pour inclure les violences intrafamiliales. Ce changement de perspective permet de mieux organiser les politiques publiques et d'apporter des réponses globales et adaptées aux réalités de terrain.

Enfin, **l'alcool**, omniprésent dans ces situations, reste un facteur aggravant majeur.

Agir sur cette cause pourrait contribuer à réduire les violences. À travers ces chiffres et analyses, il apparaît indispensable de continuer à développer des dispositifs juridiques, sociaux et éducatifs pour inverser durablement ces tendances.

I/ Les Enfants Face aux Violences Conjugales et l'Impact des Violences Psychologiques

Les violences conjugales constituent un phénomène violent et destructeur, qui touche non seulement la victime directe, mais également les enfants exposés.

Toutes les études démontrent qu'un enfant exposé à des violences conjugales est lui-même une victime, même s'il n'est pas directement atteint physiquement ou verbalement.

Il n'est pas nécessaire qu'un enfant subisse des coups, des insultes ou des humiliations pour être profondément affecté. Le simple fait d'évoluer dans un contexte de violence conjugale entraîne des traumatismes multiples qui altèrent son développement.

**Il est essentiel de déconstruire l'idée selon laquelle un enfant serait protégé des violences conjugales parce qu'il se trouve dans une autre pièce, derrière une porte fermée, ou même à l'école. Lorsqu'il rentre, il perçoit, ressent, et intègre cette atmosphère coercitive, subissant ainsi de manière indirecte les effets de la violence intra-familiale. L'enfant, au même titre que la victime directe, est une victime à part entière.*

1. Concernant les types de violences recensées, les données enregistrées par la police révèlent que **les violences physiques** dominent les signalements, représentant plus de **64 %** des cas.
2. Viennent ensuite **les violences psychologiques et les violences sexuelles**.
3. Toutefois, lorsque l'on examine les appels téléphoniques ou les signalements informels, **les violences psychologiques** apparaissent en tête, marquant une augmentation notable.

Q: pourquoi les violences psychologiques sont-elles si peu signalées malgré leur prévalence ?

Une hypothèse plausible est que ces violences, bien qu'aussi nombreuses que les violences physiques, **sont moins souvent dénoncées en raison de la difficulté à apporter des preuves tangibles**. En effet, en droit pénal, la qualification d'une infraction repose sur **le préjudice causé**, et il reste complexe de mesurer objectivement l'impact des violences psychologiques.

Ce décalage reflète également **un retard d'adaptation du droit pénal**, qui peine à appréhender et à sanctionner les violences psychologiques de manière adéquate. Cette difficulté réside à la fois dans **la preuve** et dans la **définition des infractions**, rendant la prise en charge et la reconnaissance de ces violences plus problématiques.

II/ Violence conjugale : approche pénaliste, civiliste et sociétale

Lorsqu'on parle de violences conjugales, il est essentiel de distinguer les différentes logiques juridiques et leurs implications.

Approche pénaliste :

En droit pénal, la notion de violence conjugale repose sur **une qualification précise d'infraction**. **Les faits incriminés** peuvent relever de diverses catégories : *malveillance, harcèlement moral, appels malveillants, violences physiques (avec la notion d'incapacité temporaire de travail, ITT, inférieure ou supérieure à huit jours)*, ou encore violences ayant entraîné la mort.

=> La qualification pénale repose principalement sur deux éléments : **le fait lui-même et le préjudice subi**.

Toutefois, une circonstance particulière intervient dans les cas de violences conjugales : **l'existence d'un lien spécifique entre l'auteur et la victime**.

Ce lien peut être conjugal (**époux ou partenaires**) ou issu d'une relation passée (**anciens concubins**). Ces éléments spécifiques permettent d'aggraver la qualification pénale des faits.

Approche civiliste et sociétale :

En revanche, du point de vue **civiliste et sociétal**, on considère souvent la violence conjugale sous un angle plus large. Il ne s'agit pas seulement de faits isolés, mais également d'un processus complexe et destructeur.

Ce processus inclut à la fois des violences **situationnelles**, survenant dans un contexte ponctuel ou conjoncturel (**comme une dispute isolée ayant dégénéré**), et des violences **structurelles**, qui s'inscrivent dans une dynamique répétitive et pernicieuse.

A. Les violences structurelles et le contrôle coercitif

Les violences structurelles sont particulièrement destructrices car elles s'inscrivent dans un cycle infernal, marqué par un contrôle coercitif. Ce processus inclut :

1. **Un contrôle croissant** : l'agresseur commence par surveiller ou critiquer de petits détails comme les vêtements, les déplacements ou les fréquentations de la victime.
2. **L'isolation** : progressivement, la victime est coupée de ses soutiens extérieurs, qu'ils soient familiaux, amicaux ou professionnels.
3. **La montée des violences** : on passe à des insultes fréquentes, des remarques humiliantes, puis à des violences physiques.
4. **Un cycle répétitif** : après une explosion de colère ou de violence, l'agresseur peut s'excuser, apaiser la situation (par exemple en offrant des cadeaux ou en organisant des moments agréables), avant que la tension ne ressurgisse.

Ce schéma enferme la victime dans une spirale où elle perd progressivement toute autonomie psychologique, économique ou sociale. Sous l'emprise de l'agresseur, la victime peut en venir à se culpabiliser elle-même et à justifier les actes subis, ce qui rend encore plus difficile le processus de libération.

B. Des comportements banalisés et les nouvelles générations

Certains comportements, parfois banalisés dans les nouvelles générations, peuvent être les prémices du contrôle coercitif.

Par exemple, l'utilisation de la géolocalisation dans un couple, perçue comme normale ou innocente, peut devenir un outil de surveillance et de domination.

Cela témoigne d'un glissement inquiétant vers une culture du contrôle, amplifiée par les outils technologiques.

C. Distinction entre parent violent et bon parent

Enfin, il est crucial de dissocier le rôle de parent de celui d'agresseur dans le cadre des violences conjugales. Un individu peut être violent dans son couple tout en restant un parent impliqué. Les deux aspects doivent être traités distinctement pour éviter de mêler des problématiques différentes dans les décisions judiciaires ou sociales.

D. Importance de l'identification précoce et de la sensibilisation

Reconnaître ce processus de violence et agir dès les premiers signaux est essentiel pour prévenir une escalade.

Parfois perçues comme banales ou normales, ces dynamiques doivent être mieux expliquées et dénoncées pour éviter qu'elles ne deviennent un mode de fonctionnement accepté.

III/ Les violences conjugales : un cycle de domination et de contrôle coercitif**

La violence conjugale est une forme de violence sociale, qui repose sur l'affirmation d'un pouvoir et d'une domination sur l'autre. Cette domination s'exerce par le biais de divers moyens de contrôle coercitif, déployés de manière cumulative.

Ces tactiques incluent :

- La minoration de la victime
- L'isolation sociale et affective
- La dévalorisation continue
- La captation des ressources (financières, administratives ou relationnelles)

- L'épuisement psychologique et physique

Ces mécanismes de contrôle posent un danger constant, non seulement pour la vie conjugale et l'intégrité psychologique des victimes, mais aussi pour les enfants qui y sont souvent exposés.

A. Le cycle des violences conjugales

Les magistrats et professionnels ont identifié un cycle spécifique des violences conjugales, essentiel à comprendre pour mieux intervenir.

Ce cycle se compose de plusieurs phases :

1. **La montée des tensions** : l'agresseur instaure un contrôle croissant sur les pensées, les comportements et les activités de la victime.

Cela inclut des actions telles que :

- Le rabaissement et le dénigrement.
- Le contrôle des finances, des documents administratifs (comme la carte d'identité), ou encore des interactions sociales et professionnelles.

2. **La crise** : cette phase marque l'explosion de la violence, souvent physique ou verbale, accompagnée de menaces.

3. **La phase de culpabilisation et de lune de miel** : après la crise, l'agresseur peut présenter des excuses, faire des promesses de changement, ou offrir des gestes apaisants. La victime, fragilisée et souvent culpabilisée, est tentée de croire en ces promesses, ce qui alimente le cycle et rend difficile toute prise de distance.

B. Les conséquences sur la victime

Ce processus plonge les victimes dans une spirale de doute, de peur, et d'auto-culpabilisation. Les victimes finissent par :

- Perdre leur estime de soi,
- Se sentir isolées et impuissantes,
- S'installer dans une croyance fataliste : que la situation ne changera jamais et qu'aucune aide n'est possible.

C. Sensibilisation et compréhension du cycle

Il est crucial de sensibiliser les professionnels à ces cycles pour mieux comprendre les récits des victimes et intervenir de manière adaptée. La phase dans laquelle se situe la victime influence directement sa capacité à exprimer ce qu'elle subit.

Par exemple : Dans les phases aiguës de violence, les victimes peuvent être prêtes à parler et à demander de l'aide.

En revanche, lors de la phase de lune de miel, elles peuvent minimiser les faits ou être incapables de formuler des accusations.

Une compréhension fine de ces dynamiques est essentielle pour adapter l'accompagnement, prévenir les récidives, et offrir une aide ciblée et efficace.

Les logiques pénale et civile dans la protection des victimes de violences conjugales

En théorie, les procédures pénales et civiles sont totalement indépendantes l'une de l'autre. Cependant, en pratique, elles sont fondamentalement complémentaires.

- **La logique pénale** vise à reconnaître officiellement le statut de victime, à condamner l'auteur des violences, et à apporter une réponse pénale proportionnée, comprenant éventuellement une réparation financière (**dommages et intérêts**).
- **La logique civile** a pour objectif principal de mettre rapidement la victime en sécurité grâce à des mesures de protection spécifiques, sans nécessairement passer par une procédure pénale.

D. Une indépendance théorique, mais une imbrication pratique

En théorie, il est possible d'agir sur le plan civil pour demander une protection, telle qu'une ordonnance de protection, sans déposer de plainte au préalable. Le législateur a même affirmé qu'un dépôt de plainte n'est pas une condition pour bénéficier de cette protection.

Cependant, les chiffres montrent qu'en pratique, l'obtention d'une ordonnance de protection est plus facilement accordée lorsqu'un circuit pénal a été engagé.

Cette réalité s'explique notamment par le fait que la procédure pénale permet souvent d'apporter des preuves concrètes des violences, facilitant ainsi la décision du magistrat dans le cadre de la procédure civile.

Cela démontre qu'en pratique, bien que les deux procédures soient censées être indépendantes, elles restent fréquemment liées.

E. Les objectifs des deux procédures

1. Logique pénale :

Reconnaissance du statut de victime, obtenue par la condamnation de l'auteur à une peine pénale.

Mise en sécurité pendant la procédure, grâce à des outils permettant de protéger la victime, comme l'éloignement de l'auteur ou l'interdiction de contact.

Réparation des préjudices, avec la possibilité d'une indemnisation des dommages subis, bien que cet aspect soit parfois secondaire.

2. Logique civile :

L'outil central de cette procédure est l'ordonnance de protection, destinée à protéger rapidement la victime, indépendamment du déroulement de la procédure pénale.

Cette ordonnance peut inclure des mesures telles que l'interdiction pour l'auteur de contacter la victime ou l'expulsion du domicile conjugal.

F. Un phénomène universel

Les violences conjugales constituent un phénomène universel qui dépasse les frontières. Tous les pays y sont confrontés, bien que dans des proportions variables. Certains États d'Europe du Nord, par exemple, ont des statistiques différentes en raison de contextes socioculturels spécifiques et de politiques publiques particulières.

IV/ Protection par Ordonnance : Une Réponse Juridique aux Violences Conjugales

Les violences conjugales nécessitent des mécanismes de protection immédiats et adaptés.

Parmi ces outils, l'ordonnance de protection, prévue par **l'article 515-9 du Code civil**, permet à une victime de violences conjugales ou intra-familiales de saisir en urgence le juge aux affaires familiales (JAF). Cet outil vise à offrir une protection rapide dans des contextes où le danger est avéré.

Origine et Évolution de l'Ordonnance de Protection

Initialement réservée aux couples mariés, l'ordonnance de protection a été élargie en **2010** pour inclure tous les types de relations, qu'il s'agisse de couples pacsés, en concubinage, ou d'anciens partenaires.

Cette évolution répond à la reconnaissance que les violences conjugales peuvent persister après une séparation et ne se limitent pas à un statut juridique particulier.

Conditions pour Obtenir une Ordonnance

Deux conditions cumulatives doivent être remplies pour qu'une ordonnance de protection soit accordée :

1. Raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables les violences : il ne s'agit pas de prouver les faits de manière certaine, comme en droit pénal, mais de créer une vraisemblance basée sur des éléments concrets (**témoignages, preuves écrites, signalements, etc.**).

2. Existence d'un danger pour la victime ou les enfants : il faut démontrer que la situation actuelle expose la victime à un risque réel, **par exemple via des menaces, une cohabitation forcée, ou un cycle de violences.**

Ces deux critères sont essentiels et doivent être distinctement caractérisés pour éviter un rejet de la demande.

Procédure et Délai

La procédure est conçue pour être rapide, avec un délai de traitement **d'environ 6 jours.**

En cas d'urgence, des aménagements permettent également à la victime d'être entendue dans un cadre sécurisé, évitant toute confrontation avec l'auteur des violences.

Limites et Champs d'Application

- **Focus sur les violences conjugales** : L'ordonnance de protection vise exclusivement les violences exercées au sein du couple (**actuel ou ancien**). Elle ne s'applique pas directement aux violences commises contre les enfants, lesquelles relèvent du juge des enfants.

- **Difficulté de preuve** : Bien que l'objectif soit d'offrir une protection rapide, le caractère parfois subjectif des critères peut compliquer l'accès à cette protection, notamment pour les violences psychologiques ou économiques.

Problématiques Actuelles

Des débats sont en cours pour déterminer si l'ordonnance de protection devrait également couvrir explicitement les violences envers les enfants. Cependant, certains estiment que cette évolution risquerait de brouiller les compétences entre le juge aux affaires familiales et le juge des enfants.

Conclusion

L'ordonnance de protection est un outil juridique indispensable pour lutter contre les violences conjugales. Bien qu'elle présente encore certaines limites, notamment en matière de preuve et d'application, les réformes successives visent à renforcer son efficacité et son accessibilité. Pour les victimes, elle représente une première étape cruciale dans la sécurisation de leur environnement et la reconnaissance de leur situation.

La confrontation de 2020 a permis la mise en place d'une mesure d'ordonnance de protection provisoire. Cette mesure permet à une victime de violences de saisir le juge aux affaires familiales. Avec un certain nombre d'éléments à fournir, et en démontrant l'existence d'un danger grave et immédiat, le juge peut prendre une décision en urgence, sans que l'auteur des faits soit informé de la procédure dans un premier temps.

Le juge dispose de **48 heures** pour statuer et peut imposer des mesures telles que l'éloignement de l'auteur, l'interdiction de contact ou de rencontre.

Cette décision initiale est prise sans contradictoire. Par la suite, un **débat contradictoire** est organisé pour valider ou ajuster l'ordonnance provisoire.

La preuve est libre : la victime peut présenter tous les éléments en sa possession, tels que des photos des blessures (**datées et mesurant éventuellement les lésions**), des témoignages, des certificats médicaux, ou encore des journaux d'appels, des messages vocaux, des captures d'écran, et des enregistrements audio ou vidéo. **Ces éléments sont particulièrement précieux pour établir des faits de violence physique ou psychologique, que ce soit au sein du foyer ou ailleurs.**

Cependant, il est important que les preuves soient claires et bien organisées afin d'éviter toute confusion ou mauvaise évaluation par le juge, ce qui pourrait être contre-productif.

Cette procédure vise avant tout à protéger rapidement les victimes dans des situations d'urgence, en permettant au juge d'intervenir efficacement avant même que l'auteur ne soit informé.

Les grandes questions du droit : Cours 2

DROIT ET CRIMES DE MASSE

La cour pénale internationale

Les crimes de masse (génocide, crimes contre l'humanité et crimes de guerre) sont au cœur du droit pénal international, avec des juridictions spécialisées comme la **Cour pénale internationale** (CPI), fondée en **2002** pour juger les auteurs de ces crimes.

1 : Le génocide : définition et caractéristiques

1. Introduction au génocide

Le génocide est l'un des crimes les plus graves du droit pénal international. Il est souvent qualifié de « **crime des crimes** » et occupe une place primordiale dans les statuts de la Cour pénale internationale (CPI). Il figure en tête de la liste des infractions relevant de sa compétence, comme l'indique l'article 5 du Statut de Rome.

2. Historique et définition du génocide

Le terme « génocide » a été inventé en **1944** par le juriste **Raphael Lemkin**. Il l'a créé en combinant deux racines :

- **Genos (grec)** : qui signifie l'espèce, la race, la nationalité.
- **Cide (latin)** : tiré de « caedere », signifiant tuer.

Ce terme n'a pas été initialement inclus dans les Statuts du Tribunal de Nuremberg, car le génocide n'était pas encore **reconnu** en droit international à l'époque.

Cependant, à la suite des atrocités de la **Seconde Guerre mondiale**, une convention internationale a été adoptée en **1948** pour **prévenir** et **réprimer** le génocide. Cette convention a défini pour la première fois le génocide en droit international, et cette définition a été reprise dans les Statuts des tribunaux pénaux internationaux (TPI) et de la CPI.

3. Définition juridique du génocide

Le génocide est défini par la Convention de 1948, ainsi que par l'article 6 du Statut de Rome, comme des actes commis dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux. Cela inclut une destruction physique ou biologique du groupe visé. Il est important de noter que la destruction n'a pas besoin d'être totale pour que le génocide soit caractérisé, la destruction partielle suffit.

Les groupes protégés

Le groupe cible du génocide doit appartenir à l'une des quatre catégories suivantes :

- **National** : selon le lien juridique de nationalité entre ses membres.
- **Ethnique** : fondé sur des éléments culturels ou linguistiques communs.
- **Racial** : basé sur des caractères physiques héréditaires.
- **Religieux** : défini par la confession ou les croyances religieuses.

***Note** : Les groupes politiques, culturels, de genre ou d'orientation sexuelle (comme les personnes LGBTQ+) ne sont pas inclus dans cette définition, bien que cette exclusion soit parfois critiquée.

4. Les actes constitutifs du génocide

Pour qu'un acte soit considéré comme un génocide, il doit viser spécifiquement **la destruction du groupe**.

Les actes suivants sont explicitement reconnus comme des actes de génocide :

- **Meurtre** : Tuer des membres du groupe.
- **Atteinte à l'intégrité physique ou mentale** : Cela inclut la torture, les traitements inhumains, et le viol.
- **Conditions de vie entraînant la destruction du groupe** : Cela comprend la famine, l'expulsion forcée ou le travail forcé, selon la jurisprudence des TPI.
- **Entraves aux naissances** : Stérilisation forcée, avortements forcés, interdiction des mariages.
- **Transfert forcé d'enfants** : Comme cela a été pratiqué, par exemple, pendant la dictature argentine ou par les nazis.

Ces actes sont classés en deux catégories :

- **Destruction physique** : Meurtre, torture, viol, atteinte à l'intégrité.
- **Destruction biologique** : Conditions de vie, entraves aux naissances, transfert forcé d'enfants.

***Note** : La destruction culturelle (comme l'éradication de la langue, de l'identité ou de la culture d'un groupe) n'est pas incluse dans la définition légale du génocide.

5. L'intention criminelle

L'intention de détruire le groupe est un élément essentiel pour caractériser le génocide. Il est nécessaire de prouver l'intention de l'auteur de détruire le groupe, que la destruction soit partielle ou totale. **La simple volonté** de détruire le groupe est suffisante pour caractériser le génocide, indépendamment de la réalisation complète de l'acte.

6. Le critère quantitatif : "partie substantielle du groupe"

La jurisprudence des TPI a ajouté un critère supplémentaire : **il doit y avoir une destruction d'une "partie substantielle" du groupe ciblé pour que le génocide soit pleinement caractérisé.**

Ce critère permet d'affiner l'appréciation de l'ampleur du crime.

7. Distinction avec le crime contre l'humanité

Lorsque les éléments d'intention et de destruction d'une partie substantielle du groupe ne peuvent être prouvés, **les actes tombent dans la catégorie des crimes contre l'humanité**. Le génocide peut donc être vu comme une forme **extrême** de crime contre l'humanité.

8. Cas juridique : Omar Al-Bashir

À ce jour, la CPI a prononcé une accusation de génocide uniquement contre un individu : **Omar Al-Bashir, ancien président du Soudan**. Ce cas met en lumière la complexité d'établir la culpabilité pour génocide, nécessitant la preuve de l'intention et de la destruction d'un groupe.

Exemples historiques : le génocide des Tutsis au Rwanda (1994), des Arméniens (1915) et des Juifs (Shoah).

Conclusion : Le génocide, crime complexe, requiert la démonstration de l'intention de détruire un groupe et des actes associés. Bien qu'il soit le crime le plus grave en droit pénal international, sa

définition et son application posent encore des défis, notamment concernant la preuve de l'intention et l'ampleur des destructions.

2 : Les crimes contre l'humanité

1. Introduction au crime contre l'humanité

Le concept juridique de crime contre l'humanité s'est développé avec la justice pénale internationale et vise à protéger l'humanité dans son ensemble.

Ces crimes sont jugés **au nom de l'humanité**, et l'accusation est portée par un procureur représentant la communauté internationale. Ce crime ne vise pas seulement à punir un individu, mais aussi à **défendre** l'ensemble de l'humanité.

La victime d'un crime contre l'humanité incarne ainsi l'humanité elle-même.

2. Origines historiques

Les crimes contre l'humanité ont été définis pour la première fois au Tribunal de Nuremberg après la Seconde Guerre mondiale. Ils étaient initialement liés aux autres crimes jugés, comme les crimes contre la paix et les crimes de guerre.

Cependant, cette exigence de lien avec un conflit armé a été supprimée dans les Statuts des tribunaux suivants (TPIY, TPIR, et CPI). Le Statut de la CPI offre la définition la plus complète de ces crimes.

3. Définition légale du crime contre l'humanité

L'article 7 du Statut de Rome définit le crime contre l'humanité comme un acte commis « dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile et en connaissance de cette attaque » (article 7.1).

Éléments constitutifs

- **Attaque contre la population civile** : Le crime vise les civils, c'est-à-dire les non-combattants, mais aussi les soldats blessés ou prisonniers. Cette attaque ne doit pas être isolée ou aléatoire, mais doit être généralisée (massive, à grande échelle) ou systématique (répétée et concertée).
- **Conjonction "ou"** : La définition prévoit que l'attaque peut être généralisée ou systématique, ce qui réduit la charge de la preuve pour la qualification du crime, contrairement aux Statuts des TPI qui imposaient un lien cumulatif.
- **Plan ou politique** : L'attaque doit être menée dans le cadre d'un plan ou d'une politique, qu'elle soit portée par un État ou une organisation non étatique (article 7.2).
- **Intention de l'auteur** : L'intention criminelle doit être démontrée sous deux aspects : la connaissance de l'attaque et la volonté de commettre des actes constitutifs du crime contre l'humanité.

4. Différence avec le génocide

Contrairement au génocide, qui vise la destruction d'un groupe spécifique, le crime contre l'humanité consiste en l'attaque délibérée et massive de civils, menée de manière coordonnée. Les actes peuvent être multiples et concerner un large éventail de comportements inhumains.

Les actes constitutifs du crime

Le crime contre l'humanité est constitué par la commission multiple de plusieurs actes graves, tels que :

- Meurtre
- Extermination
- Réduction en esclavage
- Déportation ou transfert forcé de population
- Emprisonnement et torture
- Viol, esclavage sexuel, prostitution forcée, grossesse et stérilisation forcées
- Violence sexuelle de toute forme
- Persécution pour des motifs politiques, raciaux, nationaux, ethniques, culturels, religieux ou sexistes
- Disparitions forcées
- Apartheid

***Note :** Certains actes, comme l'esclavage sexuel, la prostitution forcée ou la grossesse forcée, ont été introduits comme crimes **autonomes**, grâce à la jurisprudence des tribunaux pénaux internationaux.

5. Évolution et jurisprudence de la CPI

La jurisprudence de la CPI a permis l'émergence de **nouvelles qualifications juridiques**, notamment en matière de crimes sexuels.

- **Bosco Ntaganda : En 2019**, il a été le premier à être condamné par la CPI pour **viol et esclavage sexuel** en tant que crimes contre l'humanité, parmi d'autres crimes de guerre.
- **Dominic Ongwen : En 2021**, il a été le premier accusé à être reconnu coupable du crime de **mariage forcé** comme crime contre l'humanité, ainsi que d'autres crimes comme **le viol, la torture, et l'esclavage sexuel**.

***Note :** Le cas de **Dominic Ongwen** est d'une importance capitale **car il a permis la reconnaissance du mariage forcé comme une forme de violence sexuelle de gravité comparable à celles déjà énumérées dans l'article 7 du Statut de Rome (article 7.1.k).**

Ce développement s'appuie sur l'interprétation de la Cour selon laquelle la formulation « **toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable** » permet d'inclure de nouveaux crimes non listés dans le Statut.

Le principe juridique de **nullum crimen sine lege (pas de crime sans loi)** a été soulevé par la défense dans l'affaire de Dominic Ongwen, car le mariage forcé n'était pas **expressément** mentionné dans le Statut initial. Cependant, **la Chambre d'appel** a confirmé que le mariage forcé peut être **qualifié** de crime contre l'humanité en tant que forme de violence sexuelle grave.

Conclusion : Les crimes contre l'humanité sont des actes graves commis à grande échelle contre des civils, visant à attaquer délibérément des populations innocentes. Contrairement au génocide, ils ne cherchent pas à détruire un groupe spécifique. La CPI fait évoluer la définition de ces crimes, notamment en incluant des violences sexuelles et des actes comme le mariage forcé.

3 : Les crimes de guerre

1. Introduction au crime de guerre

Le crime de guerre se **distingue** des autres crimes de **droit pénal international** en ce qu'il est lié directement à un conflit armé.

Ce type de crime survient **durant une guerre**, que ce soit dans **un conflit international** (entre au moins deux États) ou un **conflit non international** (conflit interne, comme une guerre civile ou des affrontements entre groupes armés). Contrairement aux crimes de génocide et contre l'humanité, **les crimes de guerre nécessitent donc un contexte de conflit armé.**

2. Exemples de conflits et critères d'application

- **Conflit international** : Lorsque plusieurs États sont impliqués dans des hostilités.
- **Conflit non international** : Lorsque des forces gouvernementales affrontent des groupes armés ou lorsque des groupes armés se battent entre eux.
- **Le Statut de Rome de la CPI** écarte de cette catégorie les "troubles et tensions internes" (comme les émeutes), pour préserver les prérogatives souveraines des États en matière de maintien de l'ordre public.

3. Conditions pour qualifier un acte de crime de guerre

Pour qu'un crime soit qualifié de crime de guerre, la Cour pénale internationale (CPI) doit établir deux conditions :

1. **L'existence d'un conflit armé, soit international, soit non international.**
2. **Un lien direct entre ce conflit et le crime commis.**

Le Statut de Rome précise que la CPI est compétente pour **juger** les crimes de guerre lorsqu'ils sont liés à un plan ou une politique, ou font partie d'une série de crimes similaires à grande échelle (article 8.1).

Cependant, contrairement à d'autres crimes comme le génocide, l'existence d'un plan ou d'une série de crimes identiques **n'est pas obligatoire** pour qualifier un acte de crime de guerre, bien que cela facilite la procédure judiciaire.

4. Définition du crime de guerre

La définition du crime de guerre dans le Statut de la CPI est détaillée dans l'article 8, qui énumère plus de 50 actes criminels. Ces actes sont considérés comme des violations du droit de la guerre, un ensemble de règles visant à encadrer et limiter les comportements durant les conflits armés.

Ces règles sont définies par **des conventions internationales**, principalement les conventions de **Genève de 1949 et les conventions de La Haye de 1907**.

- Les conventions de Genève protègent les civils pendant les conflits internationaux.
- Les conventions de La Haye limitent les armes et méthodes de guerre, aussi bien pour les conflits internationaux que non internationaux.

5. Crimes de guerre dans les conflits internationaux et non internationaux

Les crimes de guerre dans les conflits internationaux peuvent inclure **des violations** des conventions de Genève, comme l'attaque délibérée contre des civils, la torture, les traitements cruels et inhumains, ou l'usage de certaines armes interdites (gaz toxiques, balles explosives, etc.).

Les conflits non internationaux sont également **couverts par le droit de la guerre**, bien que les actes criminels autorisés soient moins nombreux.

6. Types de crimes de guerre

Voici les principaux types d'actes considérés comme des crimes de guerre :

- **Atteintes aux personnes non combattantes** : Meurtres, viols, tortures, déportations, prises d'otages, enrôlement d'enfants-soldats.
- **Atteintes aux biens civils** : Destruction de biens, pillages, attaques contre des infrastructures non militaires (écoles, hôpitaux, monuments historiques), ou atteintes à l'environnement.

- **Méthodes de guerre interdites** : Utilisation de prisonniers de guerre pour combattre, exécution de combattants ayant déposé les armes, attaques contre des missions humanitaires ou des populations civiles.
- **Utilisation d'armes interdites** : Gaz asphyxiants, balles dum-dum, ou armes chimiques.

7. Exemples de condamnations par la CPI

La CPI a jugé plusieurs personnes pour des crimes de guerre majeurs :

- **Thomas Lubanga (2012)** : Premier individu condamné par la CPI pour **l'enrôlement et l'utilisation d'enfants-soldats** en République Démocratique du **Congo (RDC)**.
- Germain Katanga (2014) : Condamné pour **meurtre, attaques** contre la population civile, **destruction de biens et pillage** en RDC.
- **Ahmad Al Faqi Al Mahdi (2016)** : Condamné pour **la destruction de monuments historiques et religieux** à Tombouctou, Mali.
- **Bosco Ntaganda (2019)** : Condamné pour plusieurs crimes de guerre, **incluant meurtres, viols, esclavage sexuel, pillage, et enrôlement d'enfants-soldats**.
- **Dominic Ongwen (2021)** : Condamné pour trente-deux chefs de crimes de guerre, **dont viols, meurtres, et esclavage sexuel**.

Conclusion : Le crime de guerre concerne les violations graves du droit humanitaire en temps de conflit. Bien que moins nombreux dans les conflits non internationaux, ces crimes incluent des actes inhumains comme les attaques contre les civils ou l'utilisation d'armes interdites. Le Statut de la CPI définit ces crimes de manière détaillée, et ses décisions, notamment contre Lubanga et Ntaganda, ont été essentielles dans la lutte contre l'impunité et l'évolution de la justice pénale internationale.

4 : La réponse juridique internationale

Le livre de **Bernard Bruneteau**, *Le siècle des génocides*, propose une analyse **historique et comparative** des génocides au **XXe siècle**, en se concentrant sur ceux des **Arméniens**, des **Juifs, du Cambodge, du Rwanda**, ainsi que sur la politique génocidaire de **l'URSS sous Staline**.

- **Bruneteau** commence par explorer l'évolution du concept de génocide et plaide pour une approche comparative pour en saisir les nuances.

Chapitre 1 : Aux racines du comportement génocidaire contemporain

Il identifie quatre facteurs clés favorisant la distanciation à l'égard de la mort de l'autre.

Les massacres coloniaux, qui, bien qu'ils ne soient pas toujours explicitement génocidaires, en portent les germes, **notamment le cas des Hereros exterminés par l'Empire allemand**.

La diffusion du darwinisme social au **XIXe siècle**, particulièrement via **les théories de Haeckel**, légitime des idéologies racistes et bellicistes qui préfigurent le nazisme.

La Première Guerre mondiale renforce cette culture de la violence extrême, marquant l'apparition de **la déshumanisation systématique et de la terreur d'État**, particulièrement en **Union Soviétique avec le bolchevisme**.

Chapitre 2 : Arménie 1915 : l'inauguration du génocide moderne

Bruneteau analyse le génocide des **Arméniens en 1915**, le qualifiant de **première manifestation moderne de génocide**, où l'État Ottoman, au nom d'un projet idéologique, organise **l'extermination de ce peuple**.

L'auteur évoque la **politique d'exclusion et les massacres** menés contre les Arméniens bien avant 1915, y compris sous **le Sultan Abdul Hamid**, mais c'est en **1915** que la déportation et l'extermination prennent forme systématique.

*Le gouvernement turc refuse la reconnaissance du génocide, le niant activement à travers des historiens comme **Bernard Lewis**.*

Chapitre 3 : Politiques génocidaires en Russie soviétique

Bruneteau débat de la question complexe de savoir **si les victimes du régime stalinien peuvent être considérées comme des victimes de génocide**.

Il montre que le discours **bolchevique**, en désignant certains groupes sociaux comme « **ennemis** », justifie des massacres de masse.

L'éradication des **koulaks**, les **purges staliniennes**, et la **famine ukrainienne (Holodomor) de 1932-1933** sont analysées sous l'angle génocidaire.

L'auteur explique que l'intention de l'État soviétique était d'exterminer des groupes sociaux spécifiques, mais sans que la déportation ethnique menée par Staline, bien que brutale, puisse être qualifiée de génocide selon la définition classique, car elle manquait d'une idéologie raciale clairement définie.

Chapitre 4 : Le génocide extrême : l'extermination des juifs d'Europe

Dans ce chapitre, Bruneteau analyse la **Shoah** comme un génocide à la fois **unique** et **inscrit** dans un processus plus large. Il décrit le cheminement idéologique du nazisme, qui passe de l'**antisémitisme** ordinaire à un projet **systématique** d'extermination des Juifs.

De la déportation à la mise en place de camps d'extermination, il détaille les étapes du processus, en expliquant comment l'adhésion de la population allemande à ce projet a facilité sa réalisation.

Enfin, il aborde le débat sur l'**unicité** de la Shoah, argumentant que bien que ce génocide ait des caractéristiques propres, il s'inscrit dans une logique génocidaire plus large qui inclut d'autres groupes persécutés par les nazis.

Chapitre 5 : Le génocide impuni du Cambodge

Le **génocide cambodgien**, perpétré par les **Khmers rouges** entre **1975 et 1979**, a fait entre **20 et 29 % de la population**, notamment parmi **les intellectuels, minorités ethniques et groupes sociaux jugés ennemis par le régime**.

L'intention génocidaire est évidente, **avec des déportations, des exécutions et des conditions de vie épouvantables**. La question de la justice reste centrale, avec un procès qui a été retardé et dilué, notamment après la mort de **Pol Pot en 1998**.

Bruneteau examine **les motivations idéologiques** des **Khmers rouges** et les responsables, rejetant une interprétation simpliste ou globalisante.

Il conclut que ce génocide était à la fois cambodgien et communiste.

Chapitre 6 : L'ethnisme génocidaire et la naissance d'une juridiction internationale

Bruneteau traite des génocides de la fin du **XXe** siècle, notamment en **Bosnie et au Rwanda**. Après la Guerre froide, la montée du **nationalisme** a mené à des conflits violents.

Le nettoyage ethnique en Bosnie (**1992-1995**), notamment le massacre de **Srebrenica**, montre les limites du terme « **nettoyage ethnique** » et sa proximité avec le génocide. La définition de ce terme est complexe, notamment en raison de **l'intention derrière ces massacres et de l'idéologie raciste serbe**.

Le génocide **rwandais**, caractérisé par sa **rapidité et sa cruauté**, trouve ses racines dans un processus historique **d'ethnisation** du pays par les **colons** et une **exploitation politique** de cette division. Les responsabilités sont multiples, incluant des figures comme **le colonel Bagosora et Pauline Nyiramasuhuko**.

Intérêt de l'ouvrage

L'ouvrage de Bruneteau est essentiel pour **comprendre** les génocides modernes. Il offre une définition claire du génocide et une analyse détaillée des principaux événements historiques. Il compare les génocides en mettant en évidence leurs particularités tout en identifiant les points communs, ce qui permet une meilleure réflexion sur ces atrocités. Il alerte sur les dangers de la globalisation et de la démocratisation, qui risquent d'alimenter de nouvelles tentations génocidaires au XXIe siècle.

En conclusion : Bruneteau conclut que le **XXe** siècle est marqué par des génocides à cause de la logique totalitaire des régimes, de l'utilisation des outils modernes pour les exécuter, et de la construction d'États-Nations. Le génocide devient une solution pour créer une société homogène, supprimant les « ennemis ». Cette logique se nourrit du nationalisme et de la peur des minorités perçues comme une menace.

Les grandes questions du droit : Cours 3

La société technicienne et sa critique selon Olivier Tholozan

Définition :

La société : Un ensemble d'être vivant associés en groupe organisé.

La technique : Un savoir faire qui peut être issu d'une expérience de la connaissance d'une règle d'action ou du savoir constitué qui doit être utile et efficace pour obtenir un résultat précis et déterminer.

* Un savoir faire (=révèle de la connaissance et d'action) qui peut être issu d'une expérience (ex: le feu), de la connaissance d'une règle d'action (ex: la danse) ou du savoir constitué (ex: ingénieur) qui doit être utile et efficace pour obtenir un résultat précis et déterminer.

I. La technique et la fabrication : origine

Technique

Le terme « technique » vient du grec **technê**, signifiant :

- savoir faire** dans un métier
- habileté** à faire quelque chose, **métier** même
- manière de faire, **moyen**.

Platon a introduit une distinction entre **la nature physique** (qui ne requiert aucune intervention) et **la technique**, qui, elle, implique une intervention humaine et l'usage de l'artifice.

La technique se différencie également du savoir et des sciences : la **science**, selon **Platon**, repose sur un **raisonnement intellectuel**, tandis que la **technique** est une **action intéressée**, visant un résultat. **Le savoir**, en revanche, est lié à la vie **contemplative et désintéressée**.

Exemple : Archimède savant grec désintéressé. Il a inventé des machines de guerre à la demande des dirigeants de Syracuse pour défendre la Cité. Mais il l'a fait uniquement pour se distraire. D'ailleurs il a si peu eu conscience du conflit menaçant sa patrie que lorsque les ennemis vainqueurs de Syracuse viennent le chercher, il n'obtempère pas. Non par courage, mais parce qu'il est plongé dans une réflexion en traçant des cercles dans le sable. Il est immédiatement tué par des soldats outrés de son attitude désinvolte.

II. La technique et le développement de l'intelligence

Dès la fin du **XVIIIème siècle**, la **Révolution industrielle** amorcée en **Europe** va infléchir le sens du mot technique. Cette révolution est un processus de transformation historique des sociétés.

Sa spécificité se nourrit du développement de la Science et de la Technique

Le sens de la technique change alors : 1841, en **Français**, le mot « **technique** » est utilisé pour désigner un ensemble de procédures empiriques utilisées dans la production d'ouvrages ou pour obtenir un résultat technique ; **au XXe siècle**, elle désigne des activités spécifiques liées à l'industrie et à la production d'objets, mais aussi, de manière générale, aux méthodes appliquées dans tous les domaines.

Point de vue des auteurs :

- **Aristote** a souligné l'impact de la technique sur le développement de l'intelligence humaine, estimant que la capacité à transformer la matière distingue l'homme des autres êtres vivants.

La fabrication d'outils consubstantielle à la technique permet à l'Humain de transformer la matière à son profit.

- **A. Leroi-Gourhan**, spécialiste de la préhistoire, estime que l'aptitude et l'activité techniques sont des critères essentiels d'humanité (*Le Geste et la parole*).
- **Gilbert Simondon(1924-1989)**, philosophe du **XXe** siècle, voit la technique comme l'instrument par excellence de la domination raisonnable de la Nature par l'Humanité. Il estime que l'homme doit rester le coordinateur et l'inventeur des machines, bien qu'il soulève la question de la domination de l'homme par la machine.

III. La technique et la perte de signification du monde

A. Critique de la technique

On a reproché à la technique d'être la cause d'une **perte de sens dans le rapport entre l'Etre humain et le Monde**.

Un philosophe existentialiste, **Karl Jaspers**, a écrit un ouvrage en **1935** intitulé « **Raison et existence** » Dans cet ouvrage, il soutient que le développement des technologies peut menacer la liberté humaine sans une réflexion **sur les finalités du progrès**. Jaspers dénonce l'absence de réflexion métaphysique du positivisme scientifique.

-> **Q : Qu'est-ce que le progrès ? À quoi sert le progrès ?**

Martin Heidegger, un grand philosophe allemand sur la question de la technique, écrit en **1954** « **La question technique** », et considère que la technique pourrait être la dernière étape d'un **déracinement de l'individu du monde dans lequel il vit**. Ainsi serait proclamée la consécration de la volonté humaine de puissance sur tout ce qui existe. La technique permettrait donc de **soumettre le monde au projet de la science positive**. Or cette dernière n'a jamais mené de réflexion sur l'Etre, ce qui existe. Il faut alors réinsérer l'existence humaine dans le cadre plus général du monde.

-> **Q : C'est quoi l'existence ?**

Hannah Arendt a écrit en **1958** « **Condition de l'homme moderne** », un ouvrage qui caractérise l'incarnation de l'homme dans la machine. Hannah Arendt prévient contre le risque impliqué par le machinisme, incarnation par excellence de la technique.

-> **Q : Qu'implique le machinisme ?**

Il implique la répétition infinie du processus de production. C'est cela, la machine : fabriquer des produits à un rythme accéléré.

La machine implique cette répétition infinie du processus de production et cette volonté de produire en grande quantité, en continu, tout en transformant les objets d'usage. Autrefois, on fabriquait un objet pour une utilisation durable, un objet destiné à durer toute une vie. Mais dans la société de production de masse, **on perd cette valeur d'un objet d'usage**.

Les objets perdent leur caractère durable et se transforment en choses devant être consommées. On supprime ainsi le caractère durable de la société et on favorise une obsolescence programmée au détriment de la stabilité du monde et de sa pérennisation. La « durabilité » du monde est remise en cause par **la société du gaspillage**.

Mais dans ce mode de société le sens d'un objet/signe est sans arrêt dévalorisé avec notamment le phénomène de la mode. La valeur des objets ne dépend uniquement que de **l'offre et de la demande économiques**. Le monde fabriqué par la Société de consommation perd toute signification.

B. Critique de la société de consommation

Cette critique de la société de la consommation va être prolongée durant les années **1960**.

Dans les années **1960**, la Société de consommation sera prolongée par le Philosophe et Sociologue français **Jean Baudrillard**. Selon lui, la société de consommation, les objets produits en masse par l'innovation technique constituent **un système cohérent de signes** et cette production ne cesse de s'accélérer.

Au fur et à mesure de cette production continue, les objets deviennent des signes, c'est-à-dire **des symboles qui perdent leur véritable signification**. Ainsi, la signification des objets se **dévalorise** au fur et à mesure de leur prolifération, devenant de plus en plus **détachée de leur fonction première**.

Exemple: La mode

La multiplication pléthorique de ces objets/signes de consommation les coupe de la réalité en leur faisant perdre toute signification stable. Aussi les objets/signes ne renvoient plus qu'à eux-mêmes. La société de consommation est nourrie par **des simulacres** ou objets/signes de consommation perdant toute signification.

= C'est la loi de l'offre et de la demande.

Nous consommons ces objets sans le savoir pourquoi. Si il ne faudrait pas abandonné la société de consommation pour des sociétés beaucoup plus modeste.

IV. La technique et l'aliénation

La technique devient un objet de domination.

Karl Marx, au **XIXe siècle**, critique la prétendue neutralité de la technique.

-> Elle est selon lui un instrument **de domination de la classe sociale formée par les propriétaires de machine** de l'époque industrielle. Ces machines sont l'instrument **d'aliénation de la classe ouvrière**. Les travailleurs dépendent de ces instruments techniques.

Exemple: **Charlie Chaplin** dans « **Les Temps Modernes** », où il travaille sur une chaîne de production, tournant des boulons. Il est emporté par le mouvement des machines et tombe dans les engrenages. Ce personnage semble jouer, comme un enfant, mais il incarne aussi l'aliénation provoquée par la machine.

Pendant la crise **des années 1930**, on verra émerger un Mouvement **technocratique** visant à promouvoir un **ordre social technocratique**. La figure tutélaire de ce projet politique est **l'Ingénieur au pouvoir**. Les courants formant ce mouvement se sont développés aux **Etats-Unis et au Canada**.

Ce mouvement s'inspire de deux auteurs :

- **l'Economiste et Sociologue Thorstein Veblen**
- **l'Ecrivain-Journaliste socialiste Edward Bellamy**

Ils écrivent que la meilleure des sociétés serait une société où la technologie joue un rôle central. Cette idée continue de faire son chemin.

Toutefois l'analyse la plus radicale de la technique comme instrument de domination est celle du **Théologien, Juriste et Sociologue français Jacques Ellul**, publiée en **1977** « **Le Système Technicien** ». Il va reprendre la notion de **Fait social total** proposée par **M. Mauss**.

Il s'agit d'une dimension de la société qui permet d'en expliquer tout le fonctionnement.

Exemple : Prenons la Religion pour expliquer le fonctionnement d'une société traditionnelle étudiée par **M. Mauss**. Pour **Ellul**, le **fait social total** expliquant le fonctionnement des sociétés modernes est la **Technique**. Il existe un **système technicien** qui détermine l'ordre socio-politique des sociétés actuelles.

Ce Système technicien est caractérisé par différents traits :

- 1) **L'artificialité**. Le milieu naturel est soumis au projet technicien
- 2) **Rationalité** ou remplacement de la relation personnelle par le mécanisme
exemple : remplacement de l'humain par la machine
- 3) **Suprématie** du critère de l'**efficacité rationnelle** sur le choix libre
- 4) **Auto-accroissement de l'emprise technique** encouragée par l'idéologie progressiste
- 5) **L'unicité du phénomène technique**. Ce phénomène forme un tout homogène. On ne peut donc distinguer sur le plan moral les bons ou mauvais outils techniques
- 6) **L'entraînement** ou logique implacable d'innovation et de diversification des techniques afin de maintenir l'emprise sur l'Homme au travail ou dans ses loisirs
- 7) **L'universalisation** du système technicien, colonisant toute culture depuis l'Occident

V. Technopolitique et nouvelles formes de pouvoir

Asma Mahalla, dans « **Technopolitique Comment la Technologie fait de nous des soldats** » (2024), contribue en l'actualisant au débat sur la technique comme instrument de pouvoir. Elle propose de comprendre comment les nouvelles formes du pouvoir s'articulent autour de la question technologique.

Elle distingue deux acteurs principaux :

- **Big Tech :** désignent les grandes entreprises technologiques dominantes à l'échelle mondiale à la fois acteurs économiques, sociaux, politiques, géopolitiques. Ces géants ont un contrôle énorme sur les données, les plateformes numériques et les services essentiels, ce qui leur confère un pouvoir économique et politique considérable. Ils influencent les régulations, les politiques publiques et la vie quotidienne des utilisateurs à travers leurs technologies, leurs algorithmes et leur présence mondiale.

Ils sont à la fois :

-**Infrastructure** produisant les technologies de leur puissance
-**Superstructure** en tant qu'entité idéologiques et politiques. On notera qu'au sein de la Silicon Valley, les entrepreneurs défendent l'idéal transhumaniste et la dérégulation.

Exemple :

- Méta (ex Facebook),
 - La galaxie Elon Musk (Space X, Tesla, Neuralink, X)
 - Amazon
 - Alphabet (maison mère de Google)
 - Microsoft
 - Apple
 - Open AI (agissant dans le champ des intelligences artificielles génératives)
 - Palantir, leader dans l'IA et le traitement massifié des données.
 - Anduril entreprise de technologie dans la défense
 - Tiktok, réseau social d'origine chinoise
- **Big State :** , il s'agit de puissances étatiques qui, tout en étant ultra-autoritaires politiquement et économiquement libérales, utilisent la technologie pour étendre leur influence. Ce sont des états omnipotents, de véritables technopuissances mondiales. **Le BigState ne se borne pas à remplir les missions régaliennes traditionnelles.** Des exemples comme les États-Unis ou la Chine montrent qu'ils ne se contenteront pas de se limiter à leurs fonctions régaliennes classiques telles que lever des impôts, battre monnaie, faire la guerre, assurer la police ou gérer les relations internationales.

Dans le champ militaire le BigState s'efforce de **développer des armes autonomes couplées** avec l'intelligence artificielle, sans aucune réflexion politique et éthique.

L'accroissement de sa puissance technologique incite le BigState à être animé par un **libéralisme autoritaire** tout en étant économiquement ultra-libéraux.

On observe une tendance croissante des États-Unis à devenir plus autoritaires, tant à l'intérieur qu'envers d'autres pays, comme en témoigne l'idée d'acheter **le Groenland au Danemark**.

Il existe également une forte propension à une autorité sécuritaire renforcée par des technologies.

Exemple: L'Angleterre, avec Londres recouvert de caméras de surveillance. En matière militaire, ces États ont recours à des armes autonomes intégrant de l'intelligence artificielle, sans prendre en compte les considérations éthiques ou politiques.

Exemple: Concret serait l'utilisation de drones militaires dotés de logiciels de reconnaissance biométrique.

Il peut aussi être un « **Despotisme doux** » redouté au **XIXème** s. par **A. de Tocqueville**.

Il s'agit d'une société démocratique dans laquelle l'individualisme **incite les citoyens à ne s'intéresser qu'à leurs affaires privées**. Ils délèguent la gestion de la chose publique à une caste de politiciens professionnels. Dès lors les citoyens ne participent plus **aux affaires publiques**. **La Démocratie se meurt**.

Il faut souligner que seuls les **BigStates systémiques**, suffisamment puissants pour conditionner le système international, sont arrivés à ce jour à **engendrer des BigTechs (USA, Chine)**.

Face à la situation **agonistique** (relatif à la lutte ou la compétition) décrite par **A. Mhalla**, on peut souligner la tentative **d'un contre modèle européen**. **Le Règlement européen adopté le 8**

Elle prévoit trois niveaux de risques différents :

- Le premier niveau concerne les risques inacceptables, comme la manipulation du comportement et des décisions des utilisateurs, l'utilisation de l'IA pour classer les individus selon leur comportement ou pour effectuer une identification biométrique.
- Le deuxième niveau, considéré comme très risqué, inclut des usages dans l'éducation, où l'IA pourrait manipuler les étudiants en formation, ou encore son emploi dans l'application du droit, la gestion des emplois ou l'accès à des services privés ou publics.
- Le troisième niveau est celui de risques faibles, qui englobe tout ce qui ne relève pas des deux premières catégories. Les acteurs concernés sont soumis à une obligation de transparence, indiquant d'où proviennent les données utilisées, où elles vont ou comment fonctionne le logiciel.

Les grandes questions du droit : Cours 4

Le Droit et l'Intelligence Artificielle selon Frédéric Rouvière

Introduction à la problématique

La question centrale abordée par Frédéric Rouvière est la suivante :

Q:les robots et l'intelligence artificielle (IA) pourraient-ils remplacer les humains, notamment dans le domaine judiciaire ?

Q:Peut-on envisager un juge robotisé, capable de rendre des décisions impartiales et précises ?

Cette question, qui dépasse le cadre juridique, touche à des enjeux éthiques, politiques et techniques, et concerne des domaines aussi variés que l'international, l'interdisciplinarité, et l'évolution des systèmes juridiques. La question est d'autant plus pertinente avec l'essor des technologies et des outils basés sur l'IA dans de nombreux secteurs professionnels.

La question du remplacement de l'humain par la machine

Certains **"techno-prophètes"** suggèrent que les juristes pourraient être remplacés par la machine, notamment grâce à l'automatisation des calculs de dommages et intérêts, la **prédiction** des décisions judiciaires, et la **capacité** d'analyser des tendances politiques, morales et religieuses des juges.

La justice prédictive, qui consiste à prédire les décisions juridiques à partir de données préexistantes, soulève plusieurs enjeux :

- **Le temps** : Les machines permettent de gagner du temps dans l'analyse des cas, accélérant ainsi le processus judiciaire.
- **La justice impartiale** : L'IA pourrait théoriquement éliminer les biais humains, rendant les décisions plus justes en s'appuyant uniquement sur des données objectives.
- **Le développement de la conciliation et de la médiation** : La machine pourrait favoriser des solutions amiables, en se basant sur les précédents, ce qui pourrait désengorger les tribunaux.
- **La formation des juristes** : Les avocats et juges devraient se réinventer pour intégrer ces outils et adapter leur pratique à ces nouvelles technologies, ce qui pourrait transformer la profession juridique.

Comparaison avec la révolution industrielle

Il y a une analogie frappante entre la révolution industrielle du XIXe siècle et l'émergence de l'IA aujourd'hui :

- **Révolution industrielle** : Automatisation des tâches manuelles à faible valeur ajoutée.
- **Intelligence artificielle** : Automatisation des tâches intellectuelles, souvent considérées comme de faible valeur ajoutée, ouvrant ainsi un nouveau chapitre dans l'histoire du travail.

Le transfert de l'automatisation des tâches manuelles vers des tâches intellectuelles est désormais à l'ordre du jour, avec des **répercussions économiques et sociales importantes**.

L'objectif de l'IA en droit

L'objectif des systèmes d'IA est **d'automatiser** des tâches mentales humaines par des algorithmes. Ces algorithmes sont **des programmes informatiques**, souvent basés sur des règles mathématiques. Les pères fondateurs de l'informatique comme **Allan Turing, Claude Shannon et John Von Neumann** ont posé les bases de ces développements, introduisant des concepts clés de la logique et du calcul qui sous-tendent les avancées actuelles de l'IA.

L'histoire de la justice prédictive

La justice prédictive existe depuis l'Antiquité, et plusieurs figures historiques ont évoqué des idées proches de ce concept :

- **Jurisconsultes romains** : Conseillaient déjà des solutions juridiques prévisibles, notamment à travers des formules juridiques établies.
- **Gottfried Wilhelm Leibniz (1666)** : Imaginer une machine pour calculer les solutions en droit, une vision prémonitoire des outils de calcul qui allaient émerger des siècles plus tard.
- **Cesare Beccaria (XVIII^e siècle)** : Plaidait pour une stricte application des lois sans l'arbitraire du juge, ouvrant la voie à des systèmes juridiques plus systématiques.
- **Montesquieu (XVIII^e siècle)** : Le juge n'a pas le pouvoir de faire la loi, il doit simplement l'appliquer, une idée qui a influencé les discussions modernes sur l'automatisation du droit.
- **Oliver Wendell Holmes (XX^e siècle)** : Parle de la prédiction des décisions judiciaires, une forme de réalisme juridique qui s'appuie sur des précédents et la logique des décisions passées.

La justice prédictive moderne

Des expériences récentes montrent la montée de l'IA dans le secteur juridique :

- **Estonie (2019)** : L'IA règle tous les litiges inférieurs à 7 000 euros, réduisant ainsi la charge sur le système judiciaire tout en offrant une solution rapide.
- **Case Cruncher Alpha (Royaume-Uni)** : Programme qui identifie des abus bancaires mieux que les avocats humains, montrant la capacité de l'IA à traiter de grandes quantités de données et à repérer des modèles.
- **LawGeex** : Utilise l'IA pour analyser des clauses de confidentialité dans les contrats, facilitant ainsi l'examen des documents juridiques.
- **Deep Blue (1997)** : La première machine à battre un champion du monde d'échecs, marquant un jalon important dans les capacités de l'IA.
- **AlphaGo (2016)** : Un logiciel qui a battu le champion du monde de Go, un jeu stratégique bien plus complexe que les échecs, mettant en lumière l'évolution de l'IA vers des stratégies de pensée plus nuancées.

Prédiction en droit : une illusion ?

La notion de **justice prédictive** est parfois mal interprétée. Prédire ne signifie pas être certain.

L'IA, même si elle est efficace, raisonne à partir **de données fixes et ne prend pas en compte les évolutions imprévisibles de la jurisprudence**, des changements législatifs ou des nouvelles tendances sociétales qui influencent le droit.

Les obstacles techniques pour une IA judiciaire

Les obstacles sont nombreux pour que l'IA puisse jouer un rôle déterminant en droit :

- **Loi du 7 octobre 2026** : Les algorithmes utilisés dans les décisions publiques doivent être rendus publics, afin de garantir la transparence et de limiter les risques de biais.
- **Loi du 23 mars 2019** : Interdiction du profilage des juges pour anticiper leurs décisions, afin de préserver l'indépendance du judiciaire.
- **Régulation européenne** : L'UE met en place des règles pour encadrer l'usage de l'IA, en particulier concernant les données personnelles (RGPD) et l'éthique des algorithmes, garantissant que l'IA respecte les droits fondamentaux des citoyens.

Les systèmes experts, en **psychologie cognitive**, ont déjà montré l'efficacité des machines dans des domaines comme **le diagnostic médical ou la navigation sous-marine**. Cependant, en droit, ces machines ne *"raisonnent" pas mais "identifient"* des modèles, ce qui les rend limitées dans leur capacité à s'adapter à des situations nouvelles ou complexes.

La théorie du droit et l'IA

Le raisonnement juridique est très complexe et ne peut pas simplement être codé dans un algorithme. L'IA, notamment par **Natural Language Processing (NLP) et Large Language Models (LLM)**, peut analyser de grandes quantités de **données**, mais les décisions juridiques reposent souvent sur des éléments contextuels et des interprétations éthiques et politiques qui échappent à la machine.

Exemples de modèles de raisonnement juridique :

Modèle rhétorique (Perelman, Olbrechts-Tyteca) : Reasonner sur des arguments réfutables, non programmable, ce qui complique la tâche des machines.

Modèle logique (Motulsky) : La machine peut suivre le syllogisme mais pas découvrir de nouveaux arguments, limitant ainsi son impact dans des contextes juridiques innovants.

Modèle casuistique (Rotvière) : Le raisonnement par le cas particulier pourrait être plus facilement programmable, mais risque de rendre les décisions trop mécaniques et de ne pas saisir les nuances essentielles des affaires complexes.

Ce que l'IA peut et ne peut pas faire

L'IA peut :

- **Analyser** des cas simples et répétitifs, ce qui permettrait de gagner du temps et de réduire les coûts de traitement.
- **Reproduire des segments argumentatifs**, en s'appuyant sur des modèles préexistants.
- **Créer un corpus dynamique de précédents juridiques**, en permettant une meilleure gestion de la jurisprudence.

Mais l'IA ne peut pas :

- **Raisonnement de manière créative**, une compétence essentielle dans les cas où il n'existe pas de solution évidente.
- **Prendre en compte les exceptions éthiques** ou politiques, souvent cruciales dans la prise de décisions juridiques.
- **Prévoir un revirement de jurisprudence**, qui peut résulter de changements sociaux ou politiques imprévisibles.
- **Déterminer un problème juridique complexe** sans intervention humaine, notamment lorsqu'il s'agit de décisions fondées sur des principes moraux.

Conclusion : La formalisation du raisonnement juridique

L'un des plus grands défis pour l'IA en droit est de parvenir à formaliser les processus de raisonnement juridique. Ce travail implique une recherche mathématique sophistiquée, comme la théorie des catégories et d'autres approches formelles en mathématiques et en logique, pour coder les corrélations statistiques et les invariances structurelles du raisonnement juridique. Cela pourrait éventuellement permettre à l'IA de rendre des décisions plus complexes, mais la subjectivité et l'interprétation humaine demeureront des éléments essentiels dans le processus judiciaire.

Q: La question reste ouverte : la machine sera-t-elle un jour capable de véritablement remplacer l'humain dans le jugement juridique, ou restera-t-elle un outil complémentaire, indispensable pour augmenter l'efficacité du système sans en altérer la profondeur éthique et morale ?

Les grandes questions du droit : Cours 5

Personnalité juridique, droits de la nature et droit(s) de l'animal

I. Personnalité juridique

Définition : La personnalité juridique permet à un individu ou une entité de participer à la vie juridique, c'est-à-dire de conclure des contrats, d'agir en justice et de disposer d'un patrimoine. Un sujet peut participer directement à cette vie juridique ou indirectement, en étant représenté. C'est le cas des mineurs, qui ne peuvent pas conclure de contrats ou d'autres actes juridiques par eux-mêmes et doivent être représentés par un tuteur légal. De même, un adulte sous tutelle ou protection juridique ne peut pas participer seul à la vie juridique.

L'enjeu ici est que ces entités peuvent participer partiellement à la vie juridique, mais toujours sous **représentation**. Il s'agit d'une question technique, abordée sous un angle strictement juridique. Cependant, les philosophes peuvent être fortement opposés à cette notion, car ils y voient un nivellement entre les intérêts humains et ceux de la nature, ou même entre les intérêts humains et ceux des autres formes de vie. Selon certains auteurs reconnus, il serait même possible et nécessaire d'étendre cette personnalité juridique aux éléments de la nature et aux animaux.

II. Droits de la nature

A. Proclamation

Q : Comment et où les droits de la nature ont-ils été introduits ?

La reconnaissance des droits de la nature a été adoptée par un nombre croissant de pays au cours des dernières décennies, mais ce phénomène reste relativement récent. C'est pourquoi il y a encore peu de recul sur son application et ses implications à long terme. **La reconnaissance des droits de la nature se développe progressivement, principalement dans les régions où des préoccupations environnementales croissantes ont conduit à repenser le statut juridique des éléments naturels.**

Q : Comment la personnalité juridique peut-elle être reconnue pour la nature ?

La reconnaissance de la personnalité juridique pour la nature peut se faire de deux manières principales :

1. La nature elle-même est reconnue comme une composante ayant une personnalité juridique :

Cela signifie que des éléments spécifiques de la nature, **comme un fleuve, une mer ou un territoire**, sont dotés de la capacité d'avoir des droits et des obligations.

Par exemple, la Nouvelle-Zélande a reconnu une rivière, le **Whanganui River**, comme une entité ayant une personnalité juridique, ce qui lui permet d'être représentée en justice.

Un autre exemple est celui de **la mer Menor**, également reconnue de cette manière dans certains pays. Cette approche attribue la personnalité juridique directement aux éléments naturels eux-mêmes.

2. Reconnaître les droits de la nature en tant que concept juridique :

Cette approche consiste à accorder à la nature des droits, souvent dans le cadre de la législation nationale. **L'Équateur** est l'un des premiers pays à avoir inscrit les droits de la nature dans sa constitution. **Le chapitre 7** de la constitution équatorienne consacre des articles spécifiques (**71, 72, 73, 74**) qui reconnaissent la nature comme ayant des droits inaliénables, y compris le droit à l'existence, à la régénération et à la restauration de ses cycles vitaux. Cette reconnaissance légale permet à la nature d'être protégée par les lois nationales et de défendre ses droits par le biais de procédures juridiques.

B. Fondements

Q : Quels sont les fondements qui permettent de reconnaître les droits de la nature ?

Les fondements des droits de la nature reposent sur deux théories principales :

la théorie de la volonté et la théorie de l'intérêt.

1. **Théorie de la volonté** : Selon cette théorie, la reconnaissance des droits repose sur la **capacité d'un sujet ou d'une entité à exprimer une volonté**. Pour qu'un être ou une entité puisse posséder des droits, **il faut qu'il soit capable de manifester une volonté**. Cette capacité est essentielle pour que l'entité puisse revendiquer des droits. **Par conséquent, si une entité, comme la nature, n'est pas capable d'exprimer une volonté de manière autonome, il semble difficile, selon cette théorie, de lui attribuer des droits**. Cette perspective est davantage centrée sur la notion de sujet juridique doté de conscience et d'intention.
2. **Théorie de l'intérêt** : Cette approche met l'accent sur la **protection des intérêts**. Un élément naturel peut être reconnu comme digne d'intérêt, et par conséquent, mériter une protection juridique. Selon cette théorie, même si la nature ou les éléments naturels ne peuvent pas exprimer une volonté consciente, **ils peuvent être considérés comme ayant des intérêts qui justifient une protection juridique**. L'idée est que si un élément naturel (comme une rivière, une forêt ou un écosystème) joue un rôle crucial dans l'équilibre écologique et la survie de l'humanité, il doit être protégé en raison de l'importance de son intérêt pour l'ensemble de la planète et des générations futures.

Ces deux théories fournissent des fondements différents mais complémentaires pour la reconnaissance des droits de la nature. **Tandis que la théorie de la volonté se concentre sur la capacité à exprimer des droits, la théorie de l'intérêt élargit cette reconnaissance à des entités qui, bien qu'incapables de manifester une volonté, possèdent un intérêt légitime à être protégées dans un cadre juridique.**

C. Portée

Les conséquences juridiques concrètes de la reconnaissance des droits de la nature, le cas échéant légales, ne se limitent pas uniquement à l'établissement de règles strictes. Elles peuvent également revêtir une valeur symbolique importante, soulignant la reconnaissance du rôle central de la nature dans notre système juridique.

Q : À quoi sert la reconnaissance des droits de la nature ? Y a-t-il des conséquences ?

La principale conséquence de la reconnaissance des droits de la nature réside dans l'octroi d'un **intérêt à agir en justice**, permettant ainsi à des entités ou des représentants légaux de défendre la nature en son nom. Cela signifie qu'une personne ou une organisation **peut saisir un tribunal pour défendre les droits de la nature, en prouvant qu'ils ont un intérêt légitime à agir en son nom**. Cette reconnaissance confère une dimension juridique, permettant à des représentants (tels que des associations, des ONG, ou même des citoyens concernés) de porter des actions en justice au

nom de l'environnement. Toutefois, cette action doit respecter certaines conditions de recevabilité, notamment la preuve d'un intérêt direct à agir.

Définition : *Ainsi, ce droit d'agir en justice permet à des individus ou des associations d'introduire des actions en justice en défense de la nature. La nature elle-même est représentée par un tiers, ce qui est l'une des principales conséquences des droits de la nature. Il s'agit d'un moyen concret de donner à la nature une forme de protection juridique, en s'appuyant sur des acteurs humains pour la représenter devant les juridictions compétentes.*

Q : Quelle est la valeur ajoutée de cette reconnaissance ?

La valeur ajoutée des droits de la nature se manifeste à plusieurs niveaux juridiques, notamment **en droit pénal, droit administratif et droit civil**. Cela permet d'établir un lien juridique direct entre des entités représentatives de la nature (comme des associations environnementales) et l'objet de leur défense, qu'il s'agisse de l'environnement, d'une espèce menacée, ou d'un écosystème fragile.

- **En droit pénal**, cela pourrait impliquer des actions en justice contre des pollueurs, tandis qu'en droit administratif, cela pourrait concerner des contestations de décisions gouvernementales menaçant des ressources naturelles.
- **En droit civil**, cela pourrait permettre de protéger des biens naturels contre des dommages ou des exploitations injustifiées.

En somme, la reconnaissance des droits de la nature élargit les possibilités d'interventions juridiques pour défendre l'environnement et contribue à sa protection en offrant une base légale solide.

III. Droit(s) de l'animal

A. Le droit de l'animal

Q : Qu'est-ce que c'est ?

Définition : *Le droit de l'animal désigne l'ensemble des règles juridiques qui régissent la protection et le traitement des animaux.*

Ces règles abordent principalement trois enjeux :

1. . Comment protéger les animaux ?
2. . Comment encadrer la cession des animaux ?
3. . Comment se protéger des animaux ?

Cependant, le droit de l'animal ne se résume pas à ces trois dimensions. Si l'on applique ces règles au droit de l'animal, on remarque que leurs caractéristiques principales **reposent sur le fait que l'animal est considéré comme un être, un individu**. C'est un critère qui distingue le droit de l'animal du droit de l'environnement, car le droit animalier adopte une perspective différente.

Par exemple, le droit de l'animal se concentre sur les droits des individus, tandis que le droit de l'environnement considère l'animal comme une composante de l'écosystème global.

L'approche du droit animalier est souvent **biocentrique**, centrée sur les intérêts des êtres vivants, alors que le droit de l'environnement peut être plus **anthropocentrique**, axé sur l'impact sur l'humanité.

Il existe différentes écoles de pensée concernant les droits des animaux :

1. **Les welfaristes** : Ce courant, qui vient de l'anglais "welfare" signifiant "**bien-être**", **cherche à améliorer les conditions de vie des animaux tout en acceptant leur utilisation**. Ils ne remettent pas en cause l'exploitation des animaux mais souhaitent améliorer leur traitement, en garantissant leur bien-être.
2. **Les abolitionnistes** : Ce groupe adopte une position radicale et ne considère pas que le rôle du droit animalier soit de réguler l'utilisation des animaux, mais plutôt de l'abolir. Ils veulent mettre fin à l'exploitation des animaux, en s'inspirant des mouvements abolitionnistes historiques, tels que l'abolition de l'esclavage. Selon eux, le droit animalier ne doit pas simplement réformer la manière dont les animaux sont traités, mais mettre un terme à leur exploitation.

Il existe trois termes clés dans le droit animalier :

1. **La protection** : Ce terme désigne la défense des animaux contre les dangers, les maltraitements ou les risques. La protection animale vise à éviter tout préjudice et s'étend souvent à des notions liées au bien-être des animaux.
2. **La sensibilité** : Cette notion, qui est désormais consacrée en droit positif, se retrouve dans plusieurs textes législatifs, tels que **l'article 13 de la Déclaration des droits de l'Union européenne, l'article 515-14 du Code civil et l'article L214 du Code rural**. Elle indique que **ce que ressent un animal est pris en compte par le législateur**. Ce n'est pas une règle précise, mais plutôt un principe selon lequel la législation reconnaît l'importance des émotions et de la souffrance animale, qui doivent être considérées dans l'élaboration des lois.
3. **Le bien-être** : Ce concept, introduit dans les années **1960**, est désormais reconnu dans plusieurs textes juridiques **et fait référence à l'état général de l'animal, incluant l'absence de faim, de soif, ou d'inconfort**. **À la différence** de la **protection**, qui se concentre davantage sur la défense contre les dangers, le bien-être animal se centre directement sur l'état physique et psychologique de l'animal.

B. Les droits de l'animal

1. Approche théorique

a. Faut-il une personnalité juridique pour avoir des droits ?

Le droit positif ne fournit pas de réponse claire à cette question. On pourrait répondre par la **négative**, notamment en prenant **l'exemple** des esclaves qui, bien qu'ils n'aient pas la personnalité juridique, étaient néanmoins soumis à des lois. Cela montre qu'il est possible **d'imposer des règles sans que la personnalité juridique soit nécessaire**.

Toutefois, on pourrait également répondre par **l'affirmative**, car reconnaître la personnalité juridique apporte **un fondement plus solide et sécurisé**.

○ Une réponse définitive est difficile à établir, car cela dépend du cadre juridique dans lequel on se situe. En tout cas, certains exemples montrent que la personnalité juridique n'est pas toujours indispensable pour l'application du droit.

b. Peut-on voir des droits dans le droit ?

Existe-t-il des droits subjectifs applicables aux animaux, et comment examiner chaque texte à ce sujet ?

On peut tenter de répondre à cette question en identifiant trois éléments clés :

- **Les modalités d'application de la norme :** La norme se définit comme **un énoncé prescriptif**, c'est-à-dire un texte qui prescrit des comportements spécifiques. Ces modalités peuvent être de trois types : **la norme peut interdire, permettre ou ordonner**. Ce premier élément montre que les animaux ne peuvent pas se voir attribuer la permission d'agir par eux-mêmes, car les normes juridiques ne leur confèrent pas de pouvoir d'action autonome.
- **La notion de droit subjectif n'est pas nécessaire :** D'un point de vue juridique, il n'est pas toujours nécessaire de recourir à la notion de droit subjectif pour comprendre les normes. **Par exemple**, les responsabilités sont définies par la loi, notamment en ce qui concerne la réparation des dommages, mais cela ne nécessite pas toujours d'utiliser la notion de droit subjectif. La compréhension de la norme peut se faire sans avoir à attribuer aux animaux un statut de sujets de droit.
- **Un droit comme intérêt protégé par la notion de sensibilité :** Selon le législateur, un droit peut être compris comme un intérêt qui mérite protection, particulièrement lorsqu'il est fondé sur la sensibilité de l'animal. Dans ce cadre, les animaux bénéficient d'une protection juridique, bien que cette protection ne soit pas nécessairement assimilée à un droit subjectif au sens classique.

2. Portée

Q : Quelles seraient les conséquences si cela était mis en place ?

Si une telle mesure était adoptée en **France**, il y aurait certainement de nombreux débats et écrits qui feraient preuve de beaucoup d'imagination.

Toutefois, on peut envisager trois effets principaux :

1. **Un patrimoine :** Le propriétaire d'un animal pourrait être amené à affecter une somme d'argent pour subvenir aux besoins de son animal. **Cette mesure viserait à garantir que l'animal bénéficie des ressources nécessaires à son bien-être, en accord avec la reconnaissance de certains de ses droits.**
2. **Interagir en justice :** Si un animal était reconnu comme ayant la personnalité juridique, il pourrait être représenté en justice en son nom et pour son compte. **Cela permettrait à l'animal de participer à un procès, notamment dans des affaires civiles, avec un représentant légal qui agirait en son nom.**
3. **Une subjectivation directe :** Les règles appliquées aux animaux seraient abordées sous un angle subjectif, c'est-à-dire en tenant compte de leur statut d'individu. **Les autorités administratives et d'autres entités juridiques prendraient en compte ce nouvel aspect de la subjectivité dans leurs décisions, en traitant les animaux de manière plus concrète et individualisée.**

a. Des pays ont-ils reconnus des droits ou à la personnalité aux animaux ?

Le droit positif concernant cette situation n'a été appliqué que dans un seul pays, **l'Inde**.

-> Dans ce pays fédéral, deux de ses États ont reconnu la personnalité juridique des animaux. Cette reconnaissance **n'est pas courante**, mais elle a été instaurée par la jurisprudence. En effet, ce sont les juges qui, de manière prétorienne et sans base législative explicite, **ont attribué la personnalité juridique aux animaux**. Cette décision a également impliqué la possibilité pour toute personne d'agir en justice dans l'intérêt des animaux.

b. Recherches de « droits » dans les dispositions protectrices des personnes

Les dispositions qui accordent des droits aux personnes, ainsi que celles dont le libellé manque de précision, **ne spécifient pas clairement à qui elles s'appliquent**, ce qui pourrait permettre d'étendre leurs bénéfices aux animaux.

Voici deux exemples :

- **L'interdiction de l'esclavage :**

« Nul ne peut être réduit en esclavage. » Le terme « nul » est vague et ne précise pas à qui il s'applique.

- **Le recours en habeas corpus :**

Ce recours, apparu en **Grande-Bretagne**, permet de contester une privation de liberté devant un juge, qui vérifie si la personne a été légalement privée de sa liberté ou si cette privation est injustifiée.

Il y a eu une dizaine de décisions rendues à ce sujet.

- Suica- 9ème Cour criminelle de Bahia, 28 septembre 2005, n° 833085-3/2005, (décision de la Cour lue par Edmundo Lúcio da Cruz), DJ Bahia 4 octobre.

-> **En 2000, au Brésil**, un singe nommé Suiffa a été l'objet d'un recours en habeas corpus. Il était détenu dans un zoo, et des personnes ont saisi la justice en son nom pour obtenir sa libération. Le juge n'a pas rejeté la demande et l'a transmise à l'administration. Cependant, le singe est décédé la veille de l'audience, ce qui a conduit le juge à prononcer un non-lieu.

- Tilikum - Cour fédérale du District de Californie du Sud de San Diego, 8 août 2012, Tilikum et al. c/ Sea World Parks & Entertainment, Inc., n° 11cv2476 JM(WMC), 2012 WL 399214)

○ **En Californie**, un cas a été jugé concernant une orque détenue dans un parc aquatique. Selon le 13e amendement de la Constitution américaine, qui interdit l'esclavage, les orques avaient été capturées contre leur volonté. Cependant, le juge a rejeté la demande et a refusé d'étendre le bénéfice du 13e amendement aux animaux.

- Sandra- Cour fédérale d'Argentine (Bueno Aires), chambre criminelle de cassation pénale, 16 décembre 2014, n° 2403/14.

○ **En 2014, en Argentine**, Sandra, un orang-outan détenu dans un zoo, a fait l'objet d'une action en justice en son nom et pour son compte. Cette décision judiciaire a suscité de nombreux commentaires, mais son impact reste extrêmement limité. La juridiction impliquée, comparable au tribunal des conflits en France, a été amenée à trancher sur la question de sa compétence. L'affaire a été portée devant la Cour suprême, qui a rendu une décision sur la compétence à déterminer. En aucun cas, le juge ne doit prendre parti dans cette affaire.

- Tommy- State of New York Supreme Court, 4 décembre 2014, Tommy c/ Patrick C. Lavery, n° 518336.

○ Un singe détenu par un particulier soulève plusieurs questions, notamment en raison des précédents historiques **aux États-Unis**. L'habeas corpus n'a été utilisé que pour des êtres humains, ce qui représente un premier précédent.

○ Ensuite, il y a une justification théorique : le droit ne peut exister sans devoir. Un juge ne peut accorder des droits aux animaux, car ceux-ci ne sont pas soumis à des obligations ou devoirs. Par conséquent, ils ne peuvent être titulaires de droits, car, selon la logique juridique, un sujet de droit doit aussi être soumis à des obligations, et l'un ne peut exister sans l'autre.

- Hercules et Léo - Cour Suprême de New-York, 5 août 2015, Nonhuman rights project c/ Université de New York, index n° 152736/15.

- **En 2015**, deux singes étaient détenus dans un centre de recherche universitaire. Il y a eu un rejet de leur demande, mais les mouvements en faveur de leurs droits continuent, et il est possible que de nouveaux développements surviennent à l'avenir.

- Cecilia-Trib. de Mendoza, 3 nov. 2016, AFADA, n° P-72.254/15, RSDA 2016-2, p. 15, comm. J.-P. Marguénaud.

- **En Argentine**, en première instance, un recours en habeas corpus a été déposé pour un singe vivant depuis plusieurs décennies dans un zoo. La juge a décidé de ne pas appliquer directement cette procédure dans ce cas particulier. Cependant, un accord a été trouvé, et le singe a été transféré dans une réserve. Cette décision reflète la reconnaissance de la juge vis-à-vis de la situation de l'animal.

Cour Suprême de justice de Colombie, 26 juil. 2017, Chucho, n° 17001-22-13-000-2017-00468-02, ACH4806-2017.

- Cela se passe en **Colombie**, où un ours, détenu dans un zoo, est au cœur d'une saga juridique assez remarquable pour obtenir sa libération. En première instance, la cour a rejeté l'application de l'habeas corpus, estimant que cette procédure était réservée aux êtres humains.
- Suite à ce rejet, un recours a été déposé devant la Cour suprême de Colombie. **En juillet 2017**, cette cour a statué en faveur de l'idée que l'habeas corpus pouvait être utilisé pour les animaux, ouvrant la possibilité de vérifier si l'ours était privé de sa liberté. Cette décision a été sujette à un recours, et il a été question de savoir si une action en habeas corpus pouvait être exercée contre une décision d'une juridiction inférieure, bien qu'aucune instance spécifique n'ait été désignée pour ce genre de cas.
- **Le 16 août 2017**, la Cour suprême a annulé la décision précédente, expliquant que l'application de l'habeas corpus dans ce cas particulier était inappropriée. Selon la cour, le processus n'était pas adapté aux animaux, en raison de la difficulté d'évaluer leur condition et leur environnement de vie. La cour a souligné que les critères pour utiliser l'habeas corpus dans ce contexte étaient insuffisants, et que de telles actions devaient être traitées avec plus de rigueur et de précision.

- Beulah, Karen, et Minnie Cour supérieure du district de Litchfield, 26 déc. 2017, Nonhuman rights project, n° LLI-CV-17-5009822-S. Rejet de l'appel en mars 2020.

- Il s'agissait d'éléphants, et le juge a souligné le caractère absurde de l'action. En substance, il a estimé que l'application de telles mesures était ridicule, précisant que le bien-être des animaux et l'interdiction de la maltraitance étaient des objectifs importants, mais que ces dispositions n'étaient pas adaptées aux animaux dans ce contexte particulier.

- Affaire Happy - Cours suprême de New York

- cette affaire a été jugée par quatre juges, dont trois étaient favorables à l'idée de reconnaître les droits de l'animal. C'était la première fois qu'on se rapprochait autant de la possibilité de conférer un statut juridique à un animal, marquant un tournant dans la jurisprudence concernant les droits des animaux.

Q : Est-ce que cela est transposable en Europe ?

À mon avis, l'octroi de droits aux animaux présente plusieurs obstacles en **Europe** pour plusieurs raisons.

Tout d'abord, nous évoluons dans un système juridique basé sur des traditions écrites, où le rôle du juge dans la création et l'évolution du droit est beaucoup moins important que dans des pays comme les États-Unis.

En Europe, le droit est principalement créé, précisé et complété par le législateur, ce qui rend moins probable une évolution aussi radicale.

Ensuite, je doute que le droit français accepte une interprétation aussi révolutionnaire des textes administratifs et judiciaires, comme c'est le cas pour des dispositions sur l'esclavage.

Enfin, même si une telle évolution se produisait, il est probable que le législateur interviendrait rapidement pour contourner cette jurisprudence.

Un exemple de jugement en la matière a eu lieu en 2002, devant le tribunal administratif de Strasbourg, où un chien était concerné. Le préfet avait pris un arrêté pour limiter la liberté de l'animal. Une action en justice a été engagée au nom de l'animal, et celle-ci a été déclarée recevable. Cependant, le tribunal a rappelé que les animaux ne sont pas des sujets de droit, ce qui a conduit à un rejet de la demande.

c. Des droits de l'animal dans les droits de la nature ?

Les droits de la nature peuvent être appliqués, comme l'a souligné un jugement de la Cour constitutionnelle de l'Équateur en 2022. Dans cette affaire, une femme avait recueilli un animal sauvage à son domicile.

-> Les autorités ont saisi l'animal pour le placer dans un environnement adapté. Un recours a été introduit devant la Cour constitutionnelle pour demander sa libération. La question posée était de savoir si les droits de la nature incluent les droits des animaux. La réponse n'était pas évidente, car la nature est souvent associée à la protection des éléments naturels, mais il était nécessaire de déterminer si cela s'étendait aux animaux sauvages. Cette question a été soulevée en cours de procédure.

Les grandes questions du droit : Cours 6

LE DROIT, LA GUERRE, LA PAIX

Introduction

Les relations internationales se trouvent aujourd'hui à un tournant. Bien qu'il soit facile de dramatiser la situation actuelle,

Ce que nous observons pourrait potentiellement imprimer une nouvelle direction à l'histoire des relations internationales, une direction différente et peut-être dangereuse, si vous me permettez cette évaluation subjective.

Cette conférence portera sur **la guerre en Ukraine**.

Nous allons aborder ce conflit sous plusieurs angles : **géopolitique, militaire, stratégique et juridique**.

DÉFINITION : *Le droit de la sécurité collective représente le cœur même du droit international, un noyau central qui repose sur l'idée fondamentale que la guerre doit être régulée et que la force armée ne doit être utilisée que dans des circonstances très limitées et exceptionnelles.*

La guerre et la paix sont des phénomènes **sociaux**, et la guerre en particulier est un phénomène **de violence collective organisée**.

Dans le contexte du droit international, elle est considérée comme **la forme la plus extrême de violence**. À côté de la guerre, des crimes comme le génocide et les crimes contre l'humanité existent, des actes d'une violence extrême, mais souvent moins structurés que la guerre elle-même.

Cette organisation de la violence soulève une question cruciale :

Q : Le droit a-t-il une place dans les questions de guerre et de paix ?

Q : Est-il possible d'analyser ces phénomènes d'un point de vue juridique ?

Q : Le droit peut-il s'imposer à la guerre, ce phénomène de violence organisée ?

Pendant longtemps, la réponse à cette question a été négative. L'histoire du droit international a longtemps considéré que **la guerre était un domaine à part, en dehors de la portée du droit**.

- Il existe une opposition radicale, presque mythologique, entre la guerre et le droit, qui s'est construite au fil du temps à travers des légendes et des anecdotes qui continuent d'alimenter la pensée collective. Il n'est donc pas rare, encore aujourd'hui, d'entendre que la guerre échappe au droit, que **"la guerre, c'est la guerre"** et que **"la guerre, c'est la loi du plus fort"**.

*Pour certains, la guerre serait **une question purement militaire dans laquelle le droit des gens n'a pas sa place**. Cette idée, bien ancrée dans de nombreux esprits, trouve ses racines dans une histoire du droit international qui semblait indifférente à la guerre et à la paix.

Q : D'où vient cette idée selon laquelle le droit n'aurait rien à dire de la guerre et de la paix ?

Dans la première partie de cette conférence, nous allons revenir sur l'histoire de la construction du droit de la guerre, en étudiant son évolution et en analysant comment le droit international a progressivement cherché à réguler ce phénomène.

I. Le cadre juridique de la force armée

Il a longtemps été considéré que le droit et la guerre étaient **deux pôles opposés**, que l'un ne pouvait s'appliquer à l'autre. **Le droit ne pourrait pas régir la guerre.**

Dans cette vision, il existe le monde des juristes, qui est celui de la **paix**, un moment où chacun jouit paisiblement de ses droits, et le monde des soldats, qui échappent, par définition, aux règles des juristes. Cette opposition a été profondément ancrée dans la pensée collective.

→ On peut l'illustrer par l'image bien connue **du club et de la balance** : d'un côté, **la balance du juriste**, de l'autre, **celle du soldat**, parfois en confrontation.

Cette vision trouve son origine dans la pensée antique.

Le poète romain **Horace**, en parlant du guerrier grec **Achille**, souligne :

« Achille ne se reconnaissait pas comme soumis aux droits, mais demandait seulement à son épée ».

Cette opposition entre la guerre et le droit a été formulée dans un adage latin d'origine **cicéronienne**, prononcé lors de **la plaidoirie pour Milon** :

« Inter Arma Leges », ce qui signifie en français **« Entre les armes, les lois se taisent »**.

Cette formule, évoquant la légitime **défense de Milon**, a été largement déformée au fil du temps, mais elle est restée gravée dans les mémoires des penseurs et philosophes, notamment ceux de **la Renaissance**, qui redécouvrirent les grands textes latins.

Au **XVII^e siècle**, l'un des pères fondateurs du droit international, **Hugo Grotius**, conteste cette idée. Dans son ouvrage **De Jure Belli ac Pacis (1625)**, il écrit que **ce n'est pas seulement une opinion populaire, mais aussi une idée partagée par les intellectuels, que la guerre est absolument incompatible avec toute forme de droit.**

Pourtant, **Grotius** va radicalement contester cette pensée en développant l'idée qu'il **existe un droit spécifique régissant la guerre.**

- Cette conception marque un tournant : à partir de ce moment, le droit commence à être vu non plus comme une entité extérieure à la guerre, mais comme un principe qui régit même ce phénomène. **Grotius** soutient que la guerre n'est pas exemptée des règles du droit et qu'il existe des lois qui la régissent, une vision qui représente un changement radical dans la pensée juridique.

Dans le prolongement de cette pensée, un courant va émerger, notamment après **la Première Guerre mondiale**, avec le mouvement **de la paix par le droit.**

Divers **auteurs** vont alors publier des ouvrages pour démontrer que la guerre n'est pas une calamité naturelle, mais un **phénomène politique**, un produit d'une organisation sociale défectueuse. L'idée sous-jacente est que, tout comme le droit organise la société, il peut aussi organiser les relations internationales de manière à exclure la guerre.

**Selon cette théorie, la guerre résulte d'une organisation sociale défailante, et en structurant correctement la société, notamment la société internationale, il est possible d'empêcher la guerre.*

Ainsi, la guerre commence à être perçue non plus comme **un mal inévitable, mais comme un dysfonctionnement du droit international.** Elle devient alors un révélateur des faiblesses de ce système juridique, tout comme une maladie révèle une faiblesse chez un patient. Cette pensée va nourrir l'idée que **le droit doit être renforcé pour éviter la guerre.** Le mouvement de la paix par le

droit va donc conduire au développement progressif de règles visant à limiter la guerre, ainsi qu'à la création d'institutions internationales.

On voit ainsi apparaître :

- En **1899**, la Cour permanente d'arbitrage
- En **1919** la Société des Nations
- En **1945** les Nations Unies.

Ce mouvement vers la paix par le droit va progressivement aboutir à **l'invention de nouvelles règles juridiques applicables à la guerre**, montrant ainsi que la guerre, loin d'être une anomalie irrégulière, doit être soumise à un cadre juridique afin de limiter ses effets dévastateurs.

A. Le progressif de l'encadrement de l'emploi de la force armée

Q : Comment est apparue ce droit de la guerre ?

On peut distinguer deux catégories de règles dans le cadre du droit de la guerre.

- La première catégorie est appelée **jus in bello**, ce qui signifie en français **le droit dans la guerre** :
 - Cette catégorie concerne les méthodes de combat permises pendant le conflit.
 - L'objectif de ces règles est de réduire les souffrances humaines et de limiter les dégâts, afin de rendre la guerre plus « propre ».
 - Elles encadrent la manière dont les combattants peuvent mener les hostilités, en cherchant à protéger les civils et les infrastructures essentielles tout en limitant les destructions inutiles.
- À côté de cette première catégorie, il existe une deuxième catégorie de règles, appelée **jus ad bellum**, qui signifie « **par le droit vers la guerre** » :
 - Ces règles s'intéressent non pas aux méthodes de combat pendant la guerre, mais aux conditions dans lesquelles il est légitime de recourir à la guerre en premier lieu. Elles déterminent si un État a le droit de déclarer la guerre ou non. En d'autres termes, elles encadrent les conditions de déclenchement du conflit, en interdisant la guerre dans des circonstances non justifiées.
 - Le **jus ad bellum** repose sur l'idée qu'une guerre ne doit être menée que pour des raisons légales et légitimes, **comme la légitime défense ou l'autorisation de l'ONU**.

Ainsi, ces deux ensembles de règles, bien que complémentaires, répondent à des questions différentes : **le jus in bello** régit la conduite des hostilités, tandis que **le jus ad bellum** détermine les circonstances dans lesquelles la guerre peut être légalement lancée. Ces deux corps de règles visent à limiter les effets de la guerre et à la rendre conforme aux principes du droit international.

1. Le jus in bello : La limitation des méthodes de combat.

La guerre, dans sa nature même, semble être un état où les règles sont suspendues, et où le meurtre devient non seulement permis, mais souvent **perçu comme nécessaire**, voire louable. Cette situation constitue un renversement complet de l'ordre social habituel.

Q : Ai-je le droit de tuer mon adversaire par tous les moyens possibles ? (Une question qui émerge)

C'est là que commence à se dessiner l'idée que certains moyens de faire la guerre sont inacceptables. Cette réflexion prend forme petit à petit, et commence à s'inspirer **des vertus chevaleresques**, telles que **la noblesse, la dignité et la bravoure**. Ces principes amènent à considérer certains moyens comme « **ignobles** » au regard de la guerre, l'ignominie étant étymologiquement liée à l'idée de déshonneur.

Un exemple célèbre se trouve au **XIIe siècle**, lorsqu'un groupe de chevaliers proteste contre l'introduction de l'arbalète, une arme jugée trop efficace. En effet, elle est capable de percer les armures et d'atteindre les chevaliers, mais surtout, elle permet à des paysans, sans bravoure ni danger, de tuer des chevaliers.

-> Cette invention est perçue comme incompatible avec la noblesse et l'honneur de la chevalerie.

En **1143**, **le pape interdit l'usage de l'arbalète par une bulle papale**. Cette interdiction marque une prise de position contre l'utilisation d'armes perçues comme trop déshonorantes pour la guerre. Cette réflexion **s'étendra ensuite au perfectionnement de l'arbalète**, notamment dans l'arquebuse, et aux progrès techniques de l'armement militaire.

Cependant, au fur et à mesure que **les techniques de guerre évoluent**, la violence des conflits **augmente**, entraînant un seuil critique de tolérance à la violence au sein des sociétés. Ce changement de perspective se produit au **XIXe siècle**, notamment après **la bataille de Solferino** en **1859**. Lors de cette bataille, **un médecin, Henri Dunant**, est témoin de la souffrance des soldats et de l'incapacité des techniques médicales de l'époque à soulager leurs douleurs. Cette expérience marquante conduit **Dunant** à rédiger **Un souvenir de Solferino**, un ouvrage dans lequel il appelle à la création d'une organisation humanitaire. Cette réflexion donnera naissance à **la Croix-Rouge**, **l'une des premières grandes ONG humanitaires**, qui a pour objectif de **réduire les souffrances humaines pendant la guerre**.

Dans le même temps, un autre tournant se produit avec **la Déclaration de Saint-Pétersbourg**, adoptée en **1868**, qui interdit l'utilisation de balles à tête creuse, des projectiles conçus pour exploser à l'intérieur du corps et provoquer des blessures graves et inutiles. Ce texte inaugure un principe de **proportionnalité** dans l'usage des armes, soulignant que les moyens militaires ne doivent pas excéder ce qui est nécessaire pour mettre hors de combat l'ennemi. **L'idée de limiter la souffrance inutile et superflue devient ainsi une norme internationale**.

En **1899**, une nouvelle étape est franchie avec l'interdiction de certains armements, comme les gaz asphyxiants. Puis, en **1925**, **la communauté internationale interdit l'utilisation d'armes chimiques et biologiques**. Ces interdictions se multiplient tout au long du **XXe siècle**, illustrant une progression du droit humanitaire. **Ainsi, le droit de la guerre se développe pour limiter les méthodes de combat, protéger les soldats et les civils, et interdire certains types d'armement, perçus comme inhumains**.

Cette évolution se concrétise particulièrement avec **les Conventions de Genève de 1949**, qui établissent un cadre juridique destiné à protéger les victimes de la guerre.

Ces conventions se déclinent en quatre principaux volets :

- La protection des civils
- Le traitement des prisonniers de guerre
- La protection des blessés et des malades
- La protection des naufragés.

Ces textes visent à limiter les souffrances des civils et des soldats, à interdire l'utilisation de certaines armes et à garantir un traitement humain des prisonniers de guerre.

À partir de **1919**, les violations des lois de la guerre commencent à être traitées judiciairement. Ce processus s'intensifie après **la Seconde Guerre mondiale**, notamment à travers la mise en place **des tribunaux de Nuremberg et de Tokyo**, **où les criminels de guerre nazis et japonais sont jugés pour leurs crimes contre l'humanité**. Ce mécanisme judiciaire se renforce dans les décennies suivantes avec **la création, en 1993, du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie**, et **en 1998, de la Cour pénale internationale**, qui sanctionne les violations du droit international, telles que les crimes de guerre, le génocide et les crimes contre l'humanité.

Aujourd'hui, le droit international continue de se développer pour garantir le respect des règles de la guerre et sanctionner ceux qui les violent. Les conventions et les tribunaux internationaux

sont ainsi devenus des instruments essentiels pour réguler les conflits armés et protéger les individus, qu'ils soient civils ou militaires, contre les atrocités de la guerre.

2. Le jus ad bellum : la limitation progressive du droit de faire la guerre

Le droit des États à faire la guerre repose essentiellement sur leur perception de leur propre sécurité, de la protection de leurs armées et de leurs intérêts extrêmes. Cette question est apparue au fil du temps avec des réajustements dans les politiques de réarmement en Europe.

- La régulation de la guerre commence à prendre forme, notamment avec le développement de la théorie de la guerre juste par les théologiens entre **le XIIe et le XIVe siècle**. **Selon cette théorie, un État aurait le droit de mener la guerre uniquement pour une cause juste.**
- Cependant, rapidement, cette idée rencontre une impasse, car toute guerre menée par un roi est considérée comme juste, ce qui conduit à une vision où tout motif de guerre est valable. À cette époque, les auteurs en viennent à la conclusion que, dès lors qu'un roi déclare la guerre, elle est juste.
- Avec le temps, et notamment à partir du **XIXe siècle**, le nationalisme se développe, apportant des conséquences sur la justification de la guerre. On se retrouve avec l'idée que **"c'est la bonne cause qui justifie la guerre"**.

Mais **Nietzsche** renversera cette idée en affirmant :

"ce n'est pas la cause qui justifie la guerre, c'est la guerre qui justifie la cause. »

À la fin du XIXe siècle, la théorie de la guerre évolue en une notion de guerre licite. Une guerre licite est une guerre menée conformément aux droits. En revanche, une guerre illicite serait contraire aux droits, et il devient nécessaire de distinguer les deux.

Pour faire cette distinction, il est nécessaire de poser des critères, ce qui va se concrétiser notamment après **la Première Guerre mondiale en 1919**. À la fin de ce conflit, **l'Allemagne**, vaincue, se voit imposer le traité de **Versailles**, qui inclut une nouveauté importante : **le Pacte de la Société des Nations**. Pour la première fois dans l'histoire, à la fin d'une guerre, une organisation internationale est créée pour maintenir la paix.

*Ce pacte inclut des règles précises, comme l'**Article 12**, qui impose que tout membre de la Société des Nations qui veut recourir à la guerre doit d'abord saisir l'organisation pour chercher une solution pacifique.*

Si un État souhaite déclarer la guerre, il doit d'abord solliciter **la Société des Nations pour désigner un arbitre ou un tribunal, afin de résoudre le différend de manière judiciaire**. Une fois l'arbitre ou le tribunal désigné, l'État qui souhaite faire la guerre doit attendre trois mois avant d'agir. **Ce délai permet de réfléchir et de trouver une solution diplomatique, et la guerre ne peut être déclarée qu'après ce délai si aucune solution pacifique n'a été trouvée.** Ainsi, la guerre devient licite si l'État respecte cette procédure, sinon il viole le pacte et est considéré comme criminel par la communauté internationale.

Pour la première fois, un critère juridique distingue les guerres licites des guerres illicites, selon que la procédure a été suivie ou non.

En **1928**, **le Pacte de Paris** renforce ce principe, en rejetant définitivement l'idée de la guerre comme moyen de résoudre les différends internationaux. Ce pacte, **signé par plusieurs pays, stipule dans son Article 1 que les États renoncent à recourir à la guerre comme instrument de politique nationale**. Ils condamnent la guerre pour le règlement des conflits, affirmant qu'il n'existe plus de bonnes raisons pour faire la guerre. **Ainsi, la guerre n'est plus considérée comme un moyen légitime pour régler des désaccords entre États.**

Cependant, bien que ce pacte ait été adopté, il n'a pas empêché la guerre d'éclater, notamment **la Seconde Guerre mondiale**.

En **1936**, **l'Italie annexe l'Éthiopie** et, pour pouvoir mener sa guerre, quitte **la Société des Nations** afin de ne pas être liée par ces règles. De même, **l'Allemagne se retire de la Société des Nations** avant de lancer **la Seconde Guerre mondiale**. Ces violations montrent que les règles posées par **la Société des Nations** n'ont pas suffi à prévenir la guerre, mais elles ont néanmoins instauré un cadre juridique qui a contribué à poser les bases d'une régulation internationale de la guerre.

À la fin de **la Seconde Guerre mondiale**, il devient clair que de nouvelles règles doivent être mises en place. Celles-ci seront renforcées par la création de mécanismes de régulation plus stricts, notamment par la mise en place de tribunaux internationaux pour juger les crimes de guerre, et la création de nouvelles conventions et traités visant à limiter l'usage de la guerre.

B. Le droit actuelle de la force armée

La charte des NU renforce l'interdiction à la force armée, cette règle est contenue à **l'Article 2 paragraphe 4**

« Les membres de l'organisations s'abstiennent dans leurs R-I de recourir à la menace ou de la force soit contre l'indépendance territoriale soit de manière incompatible avec la charte des NU ».

Cette règle connaît deux exceptions :

- **Article 51 de la Charte** exception de légitime défense individuelle ou collective : droit de faire la G
- Le recours à la force autorisée par le **Conseil de sécurité de l'ONU** = **Article 42** : peut ordonner contre

Ce sont des limites à la règles mais elles sont des moyens de mise en œuvre de la règle car un É qui violerait la règle se heurterait à aucune sanction -> Pour faire appliquer la règle on a besoin de violer la règle.

II. Le conflit en Ukraine : une pensée en tant que juriste

Comment on utilise le droit pour des situations politiques ?

Il faut comprendre que la **Russie** quand elle a employé la force elle l'a fait d'une manière discutable mais elle ne l'a pas fait en dehors du droit, elle a fourni des arguments juridiques pour l'usage de la force -> discours représentant de sécurité en **2022**, son comportement n'est pas une violation de la charte mais une application.

La **Russie** à mobiliser 3 arguments pour son attaque à **l'Ukraine** :

- La **légitime défense individuelle** => la **Russie** défends que **l'Ukraine** par la révolution de 2014 ait témoigné la volonté de se rapprocher de **l'OTAN** et celui-ci constitut une menace pour la Russie.
- La **légitime défense collective** => 2 territoires demandent leur indépendance, la Russie considère que ce sont des É et **l'Ukraine** des régions donc comme ce sont des É **l'Ukraine** n'a pas le droit d'interdire mais **l'Ukraine** à des soldats dans ces territoires-là.

- La **Russie** constate que **l'Ukraine** commet des violations graves du DI, crimes contre l'humanité, génocide et pour défendre les victimes il a le devoir **d'intervenir militairement pour cesser** l'agression commise par l'Ukraine.

Q : Est-ce que ces arguments sont valables en droit ?

Oui -> Cela voudrait dire que l'opération militaire de la Russie est conforme au DI, de la charte et dans ce cas-là elle agit légalement.

Non -> Elle a aucun arguments donc son comportement est contraire c'est une violation de la charte et du DI et doit en subir les sanctions.

• Argument 1

La légitime défense individuelle, la Russie se défendrait d'un rapprochement Ukraine-Otan, celle-ci peut se sentir menacer mais le sentiment d'un risque n'est pas la condition d'emploi de la légitime défense. Le critère tel qu'est posée dans l'article 51 n'est pas remplie.

Résolution 33-14 de 1974 est l'usage en premier de la force armée au moyen d'une invasion, bombardement...-> x constater de l'Otan ou Ukraine avant l'attaque Russe.

• Argument 2

La légitime défense collective, l'Ukraine est présente en Crimée et dans le Donbass (comme la France qui en a dans les Bouches-du-Rhône), l'É est juste présent sur son territoire. Cependant la Russie les qualifie d'É souverains et il n'y a que la Russie et Biélorussie qui les reconnaissent en tant qu'É souverains. Or, la présence de l'Ukraine est légitime.

• Argument 3

Argument du génocide commis par l'Ukraine envers sa population est nécessiterait l'intervention de la Russie. Elle engagerait sa responsabilité internationale et des sanctions si ça avait été le cas. Il n'y a pas eu de rapports concernant cela, les arguments russes n'ont pas de base factuelles, l'Ukraine a saisi la CPI pour attester qu'elle ne commettait pas de massacre sur son territoire.

Q : A supposer que les massacres est-eu lieu, l'intervention de la Russie est-elle nécessaire ? Si des massacres avaient eu lieu la Russie n'avait pas le droit unilatérale de recourir à la force armée elle aurait dû saisir le CS et en vue d'obtenir l'autorisation d'intervenir mais elle n'en a pas fait la demande. Elle est intervenue en dehors de toute autorisation.

Dès lors la **Russie** encourt des sanctions prévues par le droit international :

- Cesser l'emploi de la force
- Elle doit restituer tout ce qu'elle a pris (territoires annexés)
- Réparer les préjudices qu'elle a commis

III. Les enjeux du moment actuelle

L'un des premiers enjeux classiques du droit réside dans la question de sa violation. Toute règle de droit est susceptible d'être enfreinte. Cette réalité **ne se limite pas au droit international**, bien que ce dernier soit souvent critiqué pour son inefficacité à empêcher les violations. **La Charte des Nations Unies** n'a jamais empêché les agressions armées, **pas plus que le Code pénal n'empêche les meurtres ou que le Code de la route n'empêche les infractions**. Aucune règle juridique n'est exempte de violations.

La possibilité même de la violation définit le droit. **Une règle juridique qui interdirait** à une personne de s'envoler en battant des bras ne serait pas une règle juridique, car une telle

infraction est impossible. Ainsi, la violation du droit n'est pas un problème en soi, mais un élément constitutif du système juridique.

Le problème actuel réside dans la position adoptée par la nouvelle administration américaine. Celle-ci semble vouloir mettre un terme aux conflits politiques indépendamment de toute règle de droit, en s'appuyant uniquement sur la volonté diplomatique américaine. Ce renversement de perspective est préoccupant.

Donald Trump illustre cette logique en déclarant :

« C'est vous qui avez commencé la guerre »

-> Renversant ainsi la logique de responsabilité.

Même la **Russie** n'a jamais prétendu que **l'Ukraine** l'avait attaquée en premier. Il y a donc un problème de qualification juridique des événements. En changeant un seul mot du raisonnement, on pourrait conclure que **l'Ukraine est l'agresseur**, ce qui reviendrait à une manipulation des faits.

Cela marque un tournant dans l'évolution du droit international. Celui-ci n'est plus perçu comme un guide permettant de rétablir l'ordre sur une base juridique. Au contraire, sa remise en cause s'inscrit dans une logique de négation du mouvement de paix par le droit. Désormais, certains États considèrent qu'ils sont trop puissants pour être sanctionnés juridiquement. Ce n'est pas qu'ils acceptent les conséquences de leurs actes, mais qu'ils estiment ne pas en avoir commis.

Cette requalification classique du rapport entre force et droit est problématique. En imposant un rapport de force, la **Russie** prétend s'extraire de l'application du droit international. Le discours qu'elle soutient, et qui trouve un écho dans une partie de la diplomatie américaine, consiste à placer les conséquences de la guerre en dehors du droit.

Cette situation intellectuelle rappelle celle qui prévalait avant l'établissement des principes actuels du droit international. Il s'agit donc d'un recul préoccupant qui remet en question l'idée même d'un ordre juridique mondial fondé sur la paix et le respect des règles établies.

Les grandes questions du droit : Cours 7

DROIT ET DISCRIMINATION DE GENRE

Introduction

En droit, il n'existe pas de discrimination en tant que telle.

Concernant la question de la **discrimination et du genre**, l'actualité met en lumière une décision prise aux **États-Unis**, où une liste de termes a été interdite dans les recherches menées par des chercheurs américains, sous peine de suppression de leurs financements.

Parmi les mots interdits figurent : "identité de genre", "sexe", "préférence sexuelle", "trans", « discrimination », "femme", ainsi que toute recherche remettant en cause la **Cour constitutionnelle**.

En **2021**, le pronom "iel" a émergé dans une démarche inclusive pour désigner les personnes non binaires.

I. La notion de genre et la discrimination en droit

A. La distinction entre sexe et genre

La notion de genre a été développée pour désigner la conduite sexuelle que l'on souhaite adopter en dehors de son sexe de naissance.

Selon le sexologue et psychologue **John Money**, c'est l'éducation, et non le sexe biologique, qui détermine si l'on est une femme ou un homme.

- **Sexe** : donnée biologique.
- **Genre** : construction sociale qui peut s'affranchir de la binarité femme-homme.

Le concept de genre ne se limite pas à l'identité de genre ; il s'accompagne de comportements genrés, de stéréotypes, de sentiments, de symboles et d'idées.

Ses frontières font l'objet de nombreuses discussions, notamment en ce qui concerne les jouets ou les vêtements.

B. La place du genre en droit français

Le droit français prend principalement en compte le **sexe** comme donnée de référence. Les règles administratives d'identification des personnes reposent sur une **binarité femme-homme**, sans reconnaissance juridique des personnes intersexes (**pas de troisième catégorie**).

Toutefois, la notion de genre commence à émerger :

- **Convention d'Istanbul (2011, ratifiée par la France en 2014)** : vise à lutter contre les violences à l'égard des femmes et les violences fondées sur le genre.
- **Égalité femme-homme** : affirmée dans le préambule de la Constitution, qui garantit aux femmes des droits égaux à ceux des hommes.

=> Des mesures ont été adoptées pour l'égalité des sexes et la lutte contre les discriminations liées au genre.

1. La discrimination et le droit

La discrimination correspond au passage à l'acte et **constitue une infraction pénale**. Il ne suffit pas d'écarter quelqu'un pour qu'il y ait discrimination au sens juridique.

- **Stéréotypes** : catégorisation basée sur des référentiels sociaux.
- **Préjugés** : préjugement fondé sur ces stéréotypes, influencé par l'éducation et l'expérience.
- **Injustice et inégalité** : elles ne sont pas automatiquement des discriminations en droit.

La loi interdit certaines discriminations en se fondant sur des critères spécifiques définis, notamment dans le **Code pénal**.

Par exemple: une distinction opérée sur un critère interdit peut être punie de **3 ans de prison et 45 000 € d'amende**.

Loi du 27 mai 2008 : définit les différentes formes de discrimination et précise qu'une situation discriminatoire existe lorsqu'une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre en raison d'un critère interdit, dans un domaine protégé par la loi (**emploi, logement, éducation, biens et services, etc.**).

2. La reconnaissance du genre dans le cadre juridique

Le **genre** en tant que tel n'est pas reconnu comme un critère prohibé par la loi.

Toutefois, certains motifs permettent d'appréhender les discriminations liées aux stéréotypes de genre :

- Sexe
- Orientation sexuelle
- Identité de genre (**depuis 2016, auparavant « identité sexuelle »**)
- Situation de famille (**ex. : congé de paternité et licenciement**)

Les discriminations liées au genre sont souvent **multicritères**, c'est-à-dire qu'elles résultent d'un cumul de plusieurs motifs.

3. Les différentes formes de discrimination

- **Discrimination directe** : une personne est explicitement traitée de manière moins favorable qu'une autre (**ex. : avantage accordé aux mères mais pas aux pères en cas d'enfant malade, cotisations d'assurance plus élevées pour les hommes**).
- **Discrimination indirecte** : une pratique neutre en apparence entraîne, dans sa mise en œuvre, un désavantage pour un groupe spécifique (**ex. : primes réservées aux temps pleins, qui désavantagent les femmes souvent en temps partiel**).
- **Discrimination par association** : une personne est discriminée en raison d'un critère porté par un proche (**ex. : licenciement d'un employé parce qu'il a un enfant handicapé**).
- **Injonction discriminante** : fait d'ordonner à quelqu'un d'adopter un comportement discriminatoire (**ex. : affaire BBR où une agence d'intérim refusait de recruter des personnes en raison de leur apparence**).

4. Harcèlement et discrimination

-> **Harcèlement moral** : dégradation des conditions de travail ou de vie portant atteinte à la dignité.

-> **Harcèlement sexuel** : pression sexuelle ou comportement moral lié au sexe.

-> **Harcèlement discriminatoire** : tout acte lié à un motif prohibé, créant un environnement intimidant, hostile ou humiliant.

- Un fait isolé peut suffire pour qualifier un harcèlement discriminatoire.
- Il est souvent difficile à prouver malgré l'admission du droit à la preuve déloyale.

C. Dérogations et actions pour l'égalité

Certaines différences de traitement sont autorisées si elles reposent sur un motif légitime et proportionné :

- **Dérogations négatives** : un texte doit expressément autoriser la prise en compte d'un critère interdit, dans un intérêt légitime (ex. : recrutement basé sur le sexe pour certaines professions : artistes, mannequins, modèles).
- **Actions positives** : mesures temporaires pour corriger des inégalités structurelles (ex. : parité en politique, sous-représentation d'un sexe dans un secteur donné).

L'égalité des chances repose sur l'élimination des obstacles au départ, tandis que la parité vise une **égalité de résultat**.

Par exemple: La réforme constitutionnelle impose la parité dans les élections municipales (villes de plus de 1 000 habitants), régionales et départementales.

D. Le genre dans la société et le numérique

Les biais de genre restent présents dans la société et se renforcent avec l'essor du numérique, soulevant de nouvelles questions quant à leur régulation et à leur prise en compte dans les politiques publiques.

II. Les illustrations

A. Genre et statut personnel

Le statut personnel regroupe l'ensemble des règles juridiques qui régissent la condition civile d'une personne. Il concerne des aspects fondamentaux tels que la vie privée, l'identité individuelle, la personnalité juridique, la capacité, l'état civil et le statut familial (filiation et mariage).

Le droit français demeure fondé sur la binarité des sexes, calquée sur la biologie, imposant aux individus d'être enregistrés à l'état civil comme de sexe féminin ou masculin. Toutefois, des évolutions ont été prises en compte pour permettre aux personnes transgenres et transsexuelles de modifier la mention de leur sexe à l'état civil.

• Évolution jurisprudentielle et légale

- **1975** : Arrêt de principe refusant le changement de sexe en raison du principe d'indisponibilité de l'état des personnes.
- **1992 (Cour européenne des droits de l'homme)** : Condamnation de la **France** pour atteinte au respect de la vie privée des personnes transgenres, en raison de l'impossibilité de modifier leur sexe à l'état civil.
- **11 décembre 1992** : Revirement de jurisprudence en **France**, autorisant le changement de sexe sous conditions strictes (**traitement médico-chirurgical**).
- **18 novembre 2016** : Suppression de l'exigence de traitements médicaux pour changer de sexe, fondée sur la possession d'état.
- **11 juillet 2024** : Condamnation de la **Pologne** pour violation des droits d'une personne transgenre en raison de la suppression de son traitement hormonal en prison.

Malgré ces avancées, la reconnaissance d'un sexe neutre ou d'une troisième catégorie n'est toujours pas admise en droit français.

B. Genre et droit de la nationalité

L'évolution du droit de la nationalité a été marquée par **des inégalités entre hommes et femmes ainsi qu'entre pères et mères**. Le **Conseil constitutionnel** a été saisi à plusieurs reprises sur des dispositions jugées discriminatoires, conduisant à leur abrogation.

- **Avant 1927** : Le mariage d'une femme française avec un étranger entraînait automatiquement la perte de sa nationalité, en raison du principe d'unité de nationalité au sein du foyer.
- **1927** : Introduction de modifications permettant aux femmes mariées à des étrangers de conserver leur nationalité.
- **1973** : Principe d'égalité consacré : le mariage n'a plus d'effet automatique sur la nationalité.
- **Avant 1927** : Seul le père transmettait la nationalité à l'enfant né à l'étranger.
- **1945** : Extension de la transmission de la nationalité par la mère.
- **25 avril 2024** : Suppression d'une condition supplémentaire pour l'acquisition de la nationalité par l'enfant mineur lorsque l'un de ses parents devient français.
- **Avant 1973** : L'acquisition d'une autre nationalité entraînait la perte de la nationalité française, ce qui était automatique pour les femmes, mais soumis à autorisation pour les hommes (notamment pour éviter le service militaire).

C. Genre et statut familial

• Évolution des droits au sein du couple marié

- Abolition de la puissance maritale (lois de 1938 et 1943)
- Autorité parentale partagée (loi du 4 juin 1970)
- Transmission du nom de famille (loi du 4 mars 2002)

• Prise en compte des couples de même sexe

- PACS : 1999
- Mariage pour tous : 17 mars 2013
- PMA pour les couples de femmes et femmes seules : loi du 2 août 2021
 - > La PMA demeure interdite aux hommes transgenres.

D. Genre et monde professionnel

Le Code du travail prévoit un principe de non-discrimination fondé sur 25 critères (à l'article L.1132-1) et d'autres critères spécifiques (articles L.1142-1 et suivants). Initialement centrée sur la protection des femmes et des enfants, la législation a évolué vers une protection plus égalitaire, notamment en matière de parentalité.

• Inégalités persistantes

-> Ségrégation verticale (plafond de verre) :

- À compétence égale, les femmes accèdent moins souvent aux postes de direction.
- Aujourd'hui, les parents (hommes ou femmes) font face à un risque de déclassement professionnel.

-> Ségrégation horizontale :

- Certains secteurs restent genrés (ex. : enseignement, commerce, technique).
- Des préjugés subsistent sur le nombre d'enfants et leur impact sur la carrière.

• **Index égalité professionnelle (entreprises de +50 salariés)**

- Écart de rémunération
- Écart de promotion
- Augmentation salariale
- Représentation des femmes et des hommes aux postes les mieux payés
- Augmentation après congé maternité

1. Genre et numérique

Optimisation des stéréotypes de genre dans les algorithmes.

Problèmes administratifs liés au genre immuable dans certaines bases de données (allocations, banques).

Exemple : La CAF a considéré comme fraude sociale un couple de femmes ayant eu recours à la PMA, car l'une d'elles était enregistrée comme homme.

Tarification des assurances et publicité ciblée sur la base du genre.

Les grandes questions du droit : Cours 8

La Constitutionnalisation de l'IVG

Q: pourquoi un tel sujet ?

En 2024 : l'IVG a été inscrit dans la constitution

En 1975 : en France il a été légalisé c'est à dire qu'il à été inscrit dans la loi

Introduction

A) Trois phases ont existé dans l'histoire :

1. La pénalisation

Au Moyen-Âge, l'avortement était interdit pour **des raisons religieuses**. Il a été criminalisé par **l'Édit de 1556**, rendant l'avortement **un crime punissable de mort**, tant pour les femmes que pour celles qui les aidaient.

Cependant, sous **l'influence des Lumières**, des philosophes et des **réformistes**, l'attitude envers l'avortement **s'est assouplie**. L'avortement, bien que toujours sanctionné, n'était plus perçu comme une question de vie ou de mort, mais plutôt **passible de lourdes peines**.

En 1810, avec **le Code Napoléon**, il y a eu un durcissement, l'avortement étant désormais jugé comme **un crime sous ce code**, passible de réclusion, y compris pour les membres du corps médical qui pratiquaient l'avortement, qui étaient alors condamnés **à des travaux forcés**.

Le 21 mars 1923, une loi a requalifié l'avortement **en délit** et non plus en crime, ce qui modifiait la juridiction compétente : *les délits étaient jugés par le tribunal correctionnel, alors que les crimes l'étaient par la cour d'assises.*

Cependant, **sous le régime de Vichy**, l'avortement **redevient un crime**, avec une **loi du 15 février 1942** renforçant la répression. À cette époque, l'avortement devenait un crime passible de la peine de mort, et des femmes comme **Marie-Louise Giraud**, qui avait avorté **27 fois**, furent condamnées à la guillotine.

Après la Libération, la **loi de 1942** a été abrogée, mais entre **1945 et 1975**, l'avortement est resté considéré comme **un délit**, puni pendant cette période. Ce fut l'époque où des femmes, souvent appelées les **"faucheuses d'anges"**, pratiquaient des avortements clandestins.

C'est aussi durant cette période que l'événement **d'Ana Arnaud**, évoqué dans son livre « **L'Événement** », a eu lieu, soulignant **les souffrances des femmes** confrontées à ces interdictions.

2. La légalisation : 1975

Il est important de comprendre que la date de **1975** n'est pas isolée. Elle fait partie d'une période plus large de **revendications pour les droits des femmes**, qui a débuté autour de **1968**.

Cette époque est marquée par des événements :

- **Les manifestations de mai 68**, où les pavés étaient arrachés du sol et jetés sur les CRS
- **L'ambiance de la contre-culture**, symbolisée par **Woodstock**.

C'était une période de grandes révoltes, et parmi les causes militantes, **le féminisme** s'est fait entendre avec force.

Les féministes revendiquaient plusieurs choses à cette époque.

1. **Premièrement**, que l'avortement était souvent une nécessité en raison de l'insuffisance de la contraception.
2. **Deuxièmement**, elles revendiquaient le droit de disposer de leur corps.
3. **Troisièmement** elles soulignaient que les conditions dans lesquelles les avortements se pratiquaient, bien que clandestinement, étaient indignes et préoccupantes.

Un moment clé de cette lutte fut **le manifeste des 343**, signé par des femmes et publié en **1971** dans « **Le Nouvel Observateur** ». Parmi les signataires figuraient des personnalités comme **Simone de Beauvoir et Gisèle Halimi**. Ce manifeste était en réalité **une pétition** signée par **343 femmes ayant avorté**, ce qui était un acte de défi face à la répression de l'époque.

Cette même année, **Gisèle Halimi** défendait le cas de **Marie-Claire**, une jeune fille mineure qui avait été **violée**, avait avorté, et avait été poursuivie en justice. **Le procès de Bobigny en 1972**, très médiatisé, a véritablement propulsé la question de l'avortement dans le débat public.

- *Ainsi, avec le manifeste des 343 et le procès de Bobigny, la question de l'avortement a pris une ampleur considérable dans les médias et la société.*

Cela a constitué une sorte **de point de départ** pour **la loi de 1975**, qui fut en grande partie défendue par **Valéry Giscard d'Estaing**, **le président de la République** de l'époque, et par **Simone Veil**, **la ministre de la Santé**, qui a porté le texte devant l'Assemblée nationale.

- **Simone Veil**, dans son discours, raconte qu'elle s'est retrouvée seule devant une assemblée composée majoritairement d'hommes, et elle a dénoncé le manque de soutien de ses collègues femmes, qui ne s'étaient pas associées à son combat. Elle expliquait que lorsqu'une femme se trouve dans une situation de détresse, elle doit pouvoir faire une demande auprès d'un médecin pour avorter, mais que cette demande devait intervenir avant **10 semaines de grossesse**.

Cependant, il est important de noter qu'en **1975**, l'avortement **n'était pas encore remboursé** par la Sécurité sociale. Il était possible de demander une aide médicale spéciale, mais ce remboursement n'était pas automatique.

C'est en **1975** que l'avortement a **été légalisé en France**, mais, techniquement, **le Code pénal** continuait à considérer l'avortement comme une **infraction** jusqu'en **1992**.

Ainsi, entre **1975 et 1992**, il y avait deux textes contradictoires :

- La loi de 1975 était en vigueur
- Mais le Code pénal continuait de criminaliser l'avortement.

Il a fallu plusieurs réformes pour assouplir la loi de 1975, notamment en rallongeant les délais pour pratiquer un avortement.

Cela nous amène à la troisième étape de l'évolution législative de l'avortement en France.

4. La constitutionnalisation : 2024

Q: Pourquoi a-t-on décidé de constitutionnaliser le droit à l'IVG ?

Cette décision fait suite à des événements internationaux, notamment **la décision de la Cour Suprême des États-Unis en juin 2022, dans l'affaire Dobbs v. Jackson Women's Health Organization.**

Dans cette décision, la Cour Suprême a **annulé l'arrêt Roe v. Wade, qui garantissait le droit à l'avortement à l'échelle fédérale, déclenchant une révision du droit à l'avortement dans plusieurs États américains.** Cela a engendré un débat mondial, et en France, cela a poussé certains à envisager **la révision de la Constitution** pour protéger le droit à l'IVG.

Cependant, en **France**, ce n'est pas le gouvernement qui a lancé cette révision, mais une initiative parlementaire. Concrètement, cela a pris la forme « *d'une proposition parlementaire* », *c'est-à-dire une proposition de loi émise par des parlementaires, qui a ensuite été reprise par le président Emmanuel Macron.*

- **Macron**, lui, préférait que cela soit présenté sous forme de « *projet de loi* », une démarche qui lui permettait de prendre directement en charge la révision constitutionnelle.

Il y a deux raisons à ce choix :

La première est politique : Emmanuel Macron souhaitait que cette révision constitutionnelle apparaisse **comme un projet en faveur des femmes**, une démarche qui est politiquement bénéfique. En outre, cela permettait de renforcer l'image du gouvernement en matière de droits sociaux.

La seconde raison est juridique. En effet, la proposition parlementaire mentionnait le droit à l'IVG en ces termes : *"Nul ne peut porter atteinte au droit à l'IVG"*, ce qui renforce directement la protection du droit.

Le projet de loi, quant à lui, utilisait une formulation différente : *"La liberté garantie à la femme d'avoir recours à l'IVG."* Bien que cela puisse paraître similaire, la différence de rédaction juridique peut avoir des implications importantes.

Par exemple, la mention de **"liberté"** plutôt que de **"droit"** peut affecter l'interprétation juridique et les protections associées, comme nous le verrons plus tard.

Ainsi, **la révision de 2024** vise à inscrire explicitement le droit à l'IVG dans la Constitution française, un pas important pour garantir la pérennité de ce droit face à toute remise en question future.

B) Révision constitutionnelle :

- Initiative parlementaire :

Il s'agissait d'une proposition de loi constitutionnelle qui stipulait :

« Nul ne peut porter atteinte au droit à l'interruption volontaire de grossesse et à la contraception. La loi garantit à toute personne qui en fait la demande l'accès libre et effectif à ces droits. »

- Projet de loi constitutionnelle repris par le président :

Le projet de loi proposé par Emmanuel Macron indiquait :

« La loi détermine les conditions dans lesquelles s'exerce la liberté garantie à la femme d'avoir recours à une interruption volontaire de grossesse. »

- Concernant **le référendum**, un piège politique avait particulièrement affecté **Jacques Chirac** en **1997**.

- **Emmanuel Macron** a donc opté pour ne pas passer par un **référendum**. Il préférerait que le projet soit débattu et voté au **Congrès**, car *il savait qu'une majorité de députés et de sénateurs seraient favorables à cette révision.*

En effet, les résultats d'un référendum peuvent parfois être influencés par des facteurs extérieurs à la question elle-même : *on vote souvent positivement si l'on apprécie celui qui pose la question, et négativement si on ne l'apprécie pas, sans nécessairement se concentrer sur le sujet lui-même.*

Ainsi, la révision a été adoptée au Congrès, avec une large majorité de **780 voix** pour, **72 contre** et **50 abstentions**.

C) La France premier pays a constitutionnaliser la liberté de recourir à l'IVG

1. Contraste avec les États-Unis :

La France est le premier pays à avoir inscrit **la liberté de recourir à l'IVG dans sa Constitution**. Cela contraste avec la situation **des États-Unis**, où la question de l'avortement a été constitutionnalisée en **2022**.

En 2022, **la Cour Suprême des États-Unis** a renversé **l'arrêt Roe v. Wade** et a rendu les décisions concernant l'avortement dépendantes des législations des États, permettant ainsi **des restrictions variées sur l'accès à l'IVG à travers le pays**.

2. Contraste avec d'autres pays européens :

- Allemagne :

En Allemagne, la situation a été marquée par **une première décision** de **la Cour constitutionnelle** en **1975**, la même année que la légalisation de l'IVG en France. La Cour allemande **a été saisie pour examiner la constitutionnalité d'une loi légalisant l'avortement**. Elle a jugé cette loi inconstitutionnelle, car **elle empiétait sur les droits à la vie**. Toutefois, la cour a permis certaines exceptions, autorisant l'avortement dans des conditions strictes, mais **n'a pas validé sa légalisation totale**.

La distinction ici réside dans le fait que, bien que l'avortement ait été partiellement permis, il n'a pas été reconnu comme un droit, et il est resté une infraction sous certaines conditions. Cette situation se distingue de celle de la France, où l'avortement a été reconnu comme un droit et légalisé sans la condition d'exception.

En 1993, la Cour constitutionnelle allemande **a autorisé la suppression de la répression pénale** pour **les 12 premières semaines de grossesse**, mais elle a maintenu que l'IVG **restait un acte illicite, sans droit associé, comme un remboursement par la sécurité sociale**.

Autrement dit, bien que l'avortement soit toléré sous certaines conditions, il n'a pas été pleinement légalisé ni reconnu comme un droit.

- Italie :

L'Italie a adopté une législation plus permissive concernant l'IVG, mais comme en Allemagne, il existe une forte influence de la dimension morale et religieuse qui influence les décisions et l'application de cette législation.

- Irlande :

L'Irlande, historiquement très restrictive, a modifié sa position sur l'IVG après un référendum en **2018**, autorisant ainsi l'avortement. Toutefois, la législation irlandaise reste relativement stricte en comparaison d'autres pays européens.

3. Prudence des cours européennes :

Les juridictions européennes, telles que la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) et la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), ont adopté une approche prudente en ce qui concerne le droit à l'IVG.

Selon l'article 2 de la CEDH et l'article 2 de la Charte des droits fondamentaux de l'UE, Les États membres ont une certaine liberté pour réglementer des questions comme l'avortement, mais sous certaines limites.

Q: Aujourd'hui, la question se pose de savoir si un État qui ne reconnaît pas le droit à l'IVG peut être attaqué au niveau européen pour ne pas respecter les droits fondamentaux, ou si un État qui accorde l'IVG peut être poursuivi pour porter atteinte au droit à la vie ?

Ces questions restent complexes, car les juridictions européennes restent prudentes quant à la reconnaissance de l'avortement comme un droit absolu au niveau de la législation européenne.

D) État du droit au moment de la constitutionnalisation

Le Code de la santé publique :

1. Qu'une femme enceinte peut demander à un médecin ou à une sage-femme d'effectuer une IVG jusqu'à **la 14e semaine de grossesse**. Cette demande peut être faite pour des raisons médicales.
2. **Au-delà de la 14e semaine**, l'avortement est toujours possible **si la santé de la femme est en danger, notamment si sa vie est menacée**.
3. Un dernier élément à mentionner est que les médecins et les sages-femmes ont le droit de refuser de pratiquer un avortement, en invoquant ce qu'on appelle **la clause de conscience**.

L'IVG est donc autorisée jusqu'à la fin de la **14e semaine** et doit être pratiquée par un médecin ou une sage-femme.

Toutefois, la **clause de conscience** permet à ces professionnels de santé **de refuser** d'y participer pour des raisons personnelles ou éthiques.

Par ailleurs, l'entrave à l'avortement reste pénalisée depuis la réforme de 1993.

Q: Quel est l'intérêt d'avoir constitutionnalisé en France ?

Chapitre 1 : La portée de la constitutionnalisation : la relativité de la garantie offerte par la constitutionnalisation

I/ La constitutionnalisation comme garantie

A) Une garantie contre une modification législative

Cela permet de prévenir un retour en arrière.

En France, l'objectif est de s'assurer qu'une **telle régression ne se produise pas**, contrairement à ce qui s'est passé aux **États-Unis ou en Pologne**, où depuis **2021**, l'avortement est limité aux **cas de viol ou de danger pour la vie de la mère**.

Des modifications législatives peuvent **restreindre** l'accès aux droits.

Par exemple, au Portugal, depuis **2015**, tous les frais liés à l'IVG sont à la charge de la mère, alors qu'auparavant, il était possible d'obtenir un remboursement.

Un autre exemple est celui de la Hongrie, où, en 2012, une législation a été modifiée pour renforcer la protection de la vie du fœtus, allant jusqu'à obliger la femme enceinte à écouter les battements du cœur du fœtus avant de pouvoir avorter.

Ce mouvement de régression des droits est illustré aux États-Unis par un revirement de jurisprudence, avec l'abrogation **de l'arrêt Roe v. Wade**, limitant considérablement l'accès à l'avortement dans plusieurs États.

B) Une garantie contre un revirement de jurisprudence

1. L'exemple des États-Unis

En France, la constitutionnalisation du droit à l'IVG vise à **éviter un revirement de jurisprudence** similaire à celui observé aux États-Unis.

L'objectif est d'inscrire le droit à l'avortement dans la Constitution pour garantir qu'il ne puisse pas être modifié ou annulé par une simple décision judiciaire ou législative, comme cela a été le cas aux États-Unis. **Si un droit est inscrit dans la Constitution, il devient plus difficile de revenir en arrière sur ce droit.**

Ainsi, en inscrivant l'IVG dans la Constitution, la France protège ce droit contre toute révision judiciaire ou législative qui pourrait remettre en cause l'accès à l'avortement.

2. L'arrêt Roe v. Wade (1973)

Aux États-Unis, l'arrêt Roe v. Wade de 1973 a été une décision marquante dans laquelle **la Cour suprême** a reconnu que l'avortement **était un droit constitutionnel**, protégé par **le droit à la vie privée**, qui découle du **14e amendement de la Constitution américaine**.

Le 14e amendement stipule

qu'aucun État ne peut priver une personne de sa vie, de sa liberté ou de ses biens sans une procédure légale régulière, et que toutes les personnes doivent bénéficier d'une protection égale des lois.

Cette décision a été fondée sur une interprétation du droit à la vie privée et a permis de créer un nouveau droit constitutionnel, celui **du droit à l'avortement**, même si ce droit n'était pas explicitement mentionné dans la Constitution.

Ce type d'interprétation, où les juges tirent de nouvelles protections à partir d'un texte existant, pose un défi : **la protection de certains droits peut devenir trop dépendante des décisions judiciaires et des idéologies des juges, ce qui peut rendre la situation instable.**

Les juges américains peuvent interpréter la Constitution de deux manières principales :

- **L'interprétation vivante (Living Constitution)**, qui considère que la Constitution doit évoluer avec les changements sociaux et les valeurs contemporaines.
- **L'originalisme**, qui cherche à interpréter la Constitution en fonction de l'intention des rédacteurs à l'époque où elle a été rédigée.

3. L'arrêt Dobbs (2022)

En 2022, la Cour suprême des États-Unis a renversé l'arrêt *Roe v. Wade* avec la décision *Dobbs v. Jackson Women's Health Organization*.

Cette décision a affirmé que l'avortement n'était pas un droit profondément enraciné dans l'histoire ou la tradition des États-Unis, ce qui a permis aux États de légiférer à nouveau sur l'avortement de manière plus restrictive.

Ce revirement illustre l'instabilité que peut créer une protection juridique fondée sur des décisions judiciaires plutôt que sur une garantie constitutionnelle permanente. Le revirement a permis à certains États d'interdire ou de restreindre l'accès à l'avortement, ce qui a provoqué une régression des droits pour de nombreuses femmes aux États-Unis.

En résumé, en inscrivant le droit à l'avortement dans la Constitution, la France vise à offrir une protection plus stable et résistante aux changements de jurisprudence, à la différence des États-Unis, où des révisions judiciaires ont montré la vulnérabilité des droits créés par interprétation.

II/ La relativisation de cette garantie

A) La possibilité d'une révision constitutionnelle

Bien que l'inscription du droit à l'avortement dans la Constitution française lui confère une protection renforcée, la possibilité d'une révision constitutionnelle demeure.

En effet, selon l'article 89 de la Constitution, une majorité politique pourrait initier une modification de la loi fondamentale, y compris sur des sujets sensibles.

Cependant, certaines dispositions sont protégées contre toute révision. En France, la forme républicaine du gouvernement est ainsi intouchable. Si une interdiction explicite de remettre en cause le droit à l'avortement avait été intégrée dans la Constitution, celui-ci aurait bénéficié d'une protection absolue contre toute modification future.

Ce principe renvoie à une notion plus large en droit constitutionnel : les clauses d'éternité.

Ces dispositions, présentes dans certaines constitutions comme celle de l'Allemagne, interdisent la révision de principes fondamentaux, tels que la dignité humaine (article 1 de la Loi fondamentale allemande). L'existence de telles clauses vise à garantir la pérennité de certains droits et valeurs fondamentaux, indépendamment des évolutions politiques.

B) La difficulté de la garantie internationale

Si l'on se projette dans une perspective hypothétique, il est important de s'interroger sur l'efficacité réelle de la constitutionnalisation d'un droit.

Prenons l'exemple du droit à l'avortement en France : bien qu'il ait été intégré à la Constitution, il l'a été via l'article 34, qui définit les compétences du législateur, et non dans les premiers articles affirmant les principes fondamentaux. Cela signifie qu'une nouvelle révision constitutionnelle pourrait supprimer cette mention de l'article 34, remettant ainsi en cause cette protection.

De plus, une majorité politique pourrait un jour choisir d'introduire dans la Constitution un droit à la vie sans préciser sa compatibilité avec le droit à l'avortement. Dans une telle situation, les juges devraient arbitrer entre ces deux principes potentiellement contradictoires, soulevant des incertitudes juridiques majeures.

Sur le plan international, aucun traité ne reconnaît expressément un droit à l'avortement.

La Convention européenne des droits de l'homme protège le droit à la vie, mais ne consacre pas explicitement un droit à l'IVG.

Même si, à l'avenir, un traité venait à reconnaître ce droit, un pays pourrait toujours choisir **de s'en retirer en fonction des évolutions politiques**, comme l'a illustré le retrait **des États-Unis** de certains accords internationaux sous l'administration **Trump**.

Cette instabilité démontre que la garantie internationale du droit à l'avortement reste fragile et soumise aux aléas des changements de majorité.

Chapitre 2 : Les modalités de la constitutionnalisation : l'ambiguïté de la garantie offerte par la constitutionnalisation

I/ la formulation du principe

A) Consacrer un droit ou une liberté

- **Proposition parlementaire initiale**

Reconnaître l'avortement comme une liberté offre une protection moins contraignante que de l'ériger en droit fondamental.

Liberté :

Cette distinction repose sur une conception classique des libertés individuelles, proche du modèle américain : *l'État ne doit pas empêcher une femme de recourir à l'IVG, mais il n'a pas nécessairement l'obligation d'assurer l'accès effectif à ce service.*

En d'autres termes, la liberté implique une **non-intervention** de l'État, protégeant l'individu contre **les intrusions des pouvoirs publics**, comme dans le cas de **la liberté d'expression ou de la protection contre les arrestations arbitraires**.

Droit fondamental

À l'inverse, reconnaître l'IVG comme un droit fondamental aurait pu entraîner *une obligation positive pour l'État, lui imposant de garantir des conditions d'accès effectives.*

Cela impliquerait, par exemple, la mise en place de structures médicales adaptées sur tout le territoire, la présence de professionnels qualifiés ou encore la gratuité de l'intervention.

Un droit exige ainsi **une intervention active** de l'État pour garantir son exercice, contrairement à une liberté, qui repose davantage sur l'idée de non-ingérence (*« Laissez-moi tranquille »*).

Ce débat met en lumière une opposition entre une approche anglo-saxonne, privilégiant une conception négative des libertés, et un modèle plus interventionniste, qui considère certains droits comme des garanties nécessitant un engagement de l'État. Cette distinction constitue un enjeu majeur dans la portée réelle de la protection du droit à l'avortement.

B) consacrer un domaine de compétence au législateur

L'article 34 de la Constitution définit les domaines relevant du législateur (**Parlement**). Inscrire l'IVG dans cet article signifie que son encadrement dépend des lois votées par le Parlement.

Cela offre **une protection institutionnelle, mais pas absolue**, car **une majorité politique future peut modifier la loi ou supprimer cette mention de l'article 34**. En revanche, si l'IVG avait été inscrit parmi les principes fondamentaux de la République, il aurait bénéficié d'une protection plus forte, rendant sa remise en cause beaucoup plus difficile.

II/ l'application du principe

A) la concrétisation du principe par les autorités normatives

1. Le Problème de l'Absence de Nouvelle Loi

L'inscription de l'IVG dans la Constitution **n'a pas modifié** le cadre juridique existant. Les lois en vigueur, comme **la loi Veil**, les modifications portant le délai à **14 semaines**, **la clause de conscience ou encore l'infraction d'entrave à l'IVG, restent inchangées**. Ainsi, la constitutionnalisation n'a pas entraîné d'évolution immédiate dans l'application concrète du droit.

2. Le Problème de la Modification de la Loi

La constitutionnalisation de l'IVG **ne fige pas les règles législatives** actuelles. Le Parlement conserve la possibilité d'adapter la loi, que ce soit pour renforcer ou restreindre l'accès à l'IVG, tant que ces modifications respectent le cadre constitutionnel.

B) L'Effectivité du Principe

1. Lieux de Pratique de l'IVG

L'accès à l'IVG dépend des **infrastructures disponibles**. La présence de centres médicaux et d'hôpitaux pratiquant l'IVG sur tout le territoire est essentielle pour garantir une réelle effectivité du droit.

2. La Clause de Conscience

En Italie, environ **70 % des médecins** invoqueraient la clause de conscience pour refuser de pratiquer l'IVG, rendant l'accès très difficile. **En France**, cette clause impose aux médecins de signaler immédiatement leur refus afin de ne pas retarder l'accès à l'IVG, notamment à cause du délai légal de **14 semaines**. Son application est donc cruciale pour que ce droit soit réellement garanti.

3. L'Information

Un droit non connu est un droit illusoire.

L'information sur l'IVG est essentielle pour permettre aux femmes de savoir **vers qui se tourner**. Les juges jouent un rôle clé mais restent prudents sur ces sujets sensibles (**mariage homosexuel, euthanasie...**).

La **Cour européenne des droits de l'homme** applique ainsi le principe **de marge nationale d'appréciation**, laissant aux États une certaine latitude pour encadrer ces questions sociétales.

C) Rôle du droit européen

1. CourEDH, Open Door c. Irlande (1992) : La Liberté d'Expression

Dans cette affaire, la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH) s'est prononcée sur une interdiction en **Irlande**, où la **Constitution protégeait le droit à la vie dès la conception et interdisait l'avortement**.

Cette interdiction s'étendait même à la diffusion d'informations sur l'IVG, y compris par des associations comme **Open Door**, qui renseignait les femmes sur la possibilité d'avorter au Royaume-Uni.

Plutôt que de condamner directement l'Irlande pour son interdiction de l'avortement, la Cour a pris une approche plus subtile : *elle a jugé que l'interdiction de diffuser des informations violait la liberté d'expression protégée par la Convention européenne des droits de l'homme.*

Elle n'a pas remis en cause directement la législation irlandaise sur l'IVG, mais a condamné l'Irlande pour avoir empêché une association d'informer les femmes, contournant ainsi un affrontement frontal sur la question de l'avortement.

2. CourEDH, A, B et C c. Irlande (2010) : L'Effectivité du Droit

Dans cette seconde affaire, la Cour s'est penchée **sur l'effectivité de l'accès à l'avortement en Irlande**. Parmi les requérantes, l'une d'elles (C) souffrait d'un cancer et risquait de mourir si elle poursuivait sa grossesse. En théorie, l'Irlande autorisait l'IVG lorsque la vie de la mère était en danger, mais en pratique, **aucune procédure claire et accessible n'existait**.

La Cour a donc condamné l'Irlande, non pas pour l'interdiction générale de l'avortement, mais sur la base du **droit au respect de la vie privée (article 8 de la Convention)**. Elle a estimé que l'absence de mécanismes concrets permettant aux femmes d'accéder légalement à l'IVG rendait ce droit **virtuel et inefficace**.

- Cette décision a contribué à faire évoluer la législation irlandaise, mais ce n'est qu'avec le référendum du **25 mai 2018** que l'Irlande a finalement supprimé l'interdiction constitutionnelle de l'avortement.

Les grandes questions du droit : Cours 9

Qu'est-ce qu'on mange ?

Q: Pourquoi ce sujet ?

Se nourrir est un besoin fondamental partagé par tous les êtres vivants.

L'alimentation soulève de nombreuses problématiques à la fois :

- Biologiques
- Médicales
- Économiques
- Religieuses
- Éthiques

Le droit, en tant qu'ensemble de règles organisant la vie en société, **intervient donc naturellement** dans les questions liées à l'alimentation.

Le rôle du droit dans les enjeux alimentaires

Les États ont plusieurs responsabilités dans ce domaine :

- **Garantir** un approvisionnement suffisant pour les populations
- **Fixer** les normes de production pour les produits agricoles et alimentaires
- **Assurer** le contrôle qualité des produits mis sur le marché
- **Protéger** l'environnement et la santé publique

Ils doivent également mettre en place des cadres juridiques :

- **Pour encadrer** l'activité des entreprises agricoles et agroalimentaires
- **Pour garantir** une information claire et fiable aux consommateurs
- **Pour encourager** la valorisation des produits agricoles

Les besoins alimentaires

L'alimentation permet de satisfaire deux types de besoins :

- **Les besoins énergétiques**, qui varient selon le sexe, l'âge et l'activité physique
- **Les besoins nutritionnels**, dont la satisfaction est essentielle pour éviter les carences (ex. : repas équilibré)

Malnutrition aiguë : un constat alarmant

La malnutrition aiguë demeure une réalité dans **59 pays**.

- 1 personne sur 5 nécessite une intervention d'urgence

D'après le dernier **Rapport Mondial sur les Crises Alimentaires (GRFC)**, près de **282 millions** de personnes ont souffert de faim aiguë en **2023** dans ces pays

- Cela représente une augmentation de **24 millions** par rapport à **2022**
- Cette aggravation résulte d'une multiplication des crises alimentaires, avec une détérioration majeure de la sécurité alimentaire, notamment en **Gaza et au Soudan**

Q: Quel cadre juridique face aux crises alimentaires ?

Ces crises interpellent en premier lieu les gouvernements des pays touchés. Cependant, selon leurs causes, les autorités locales **ne peuvent pas toujours agir efficacement**. Elles mobilisent aussi des organisations internationales, comme **les Nations Unies ou l'UNICEF**.

- L'Union européenne, par exemple, a investi 18 milliards d'euros entre 2020 et 2024 pour venir en aide à 70 pays en difficulté.
- Des dispositifs spécifiques, comme les corridors de solidarité, ont été mis en place pour permettre à l'Ukraine de contourner le blocus russe et exporter ses céréales.

Des formations pour comprendre les enjeux internationaux

- Master Droit international et droit européen
- Master Droit international et droit européen – Parcours Action et droit humanitaires

Le rôle du droit dans les systèmes alimentaires

Dans le domaine de l'alimentation, le droit encadre principalement :

- La production
- La consommation
- La sécurité alimentaire

I) La production alimentaire

Tout ce que nous consommons provient du monde agricole. Aujourd'hui, une part croissante de notre alimentation est issue de **l'agro-industrie**.

Des méthodes agricoles en constante évolution

On distingue principalement quatre types d'agriculture :

- L'agriculture conventionnelle ou intensive :

Pratiquée depuis les années **1950**, *elle repose sur l'usage de produits chimiques pour protéger les cultures des maladies et des insectes nuisibles*. Elle vise principalement les marchés d'exportation et les productions destinées à l'agro-industrie.

- L'agriculture biologique :

Elle adopte une approche écologique, en excluant les produits chimiques au profit de solutions naturelles, respectueuses de l'environnement, de la biodiversité et de la santé humaine. L'agriculture biologique est encadrée par **un cahier des charges** strict et **une certification**, garantissant la qualité des sols, de l'eau et des produits.

- L'agriculture durable :

Elle partage les principes de l'agriculture biologique mais sans contrainte réglementaire aussi stricte. Elle mise sur des pratiques respectueuses de l'environnement, sans obligation de certification.

- L'agriculture raisonnée :

Elle représente un compromis entre les modèles conventionnel et biologique. Cette forme d'agriculture, très répandue dans les petites et moyennes exploitations, privilégie **les circuits courts** comme la vente directe à la ferme ou en magasins de producteurs.

Certains agriculteurs revendiquent **un modèle plus citoyen**, tourné vers la proximité et la durabilité.

- L'agriculture paysanne :

Héritière des pratiques agricoles d'avant les années **1950**, *elle repose sur des valeurs locales, durables et solidaires*. Elle cherche à se maintenir malgré la montée en puissance de l'agro-industrie.

L'essor de l'agriculture industrielle

Après la Seconde Guerre mondiale, l'Europe devait rapidement accroître sa production alimentaire **pour nourrir une population affamée**. L'industrie chimique a alors développé des engrais (azotés, phosphates, potasses) et des pesticides pour maximiser les rendements.

Avec le **Plan Marshall**, des machines agricoles modernes (comme les premiers tracteurs arrivés au Havre en 1949) ont été importées, entraînant un vaste remembrement des terres pour adapter les exploitations à la mécanisation.

Conséquences négatives des engrais chimiques

- **Sur l'environnement** : prolifération des algues vertes en Bretagne due aux excès d'azote
- **Sur la santé** : exposition des agriculteurs, des riverains et des écosystèmes à des substances toxiques comme le chlordécone, utilisé aux Antilles

L'industrialisation de l'élevage

La demande en produits d'origine animale (par exemple 224 œufs par habitant et par an) a entraîné **un développement massif** de l'élevage industriel.

Un exemple marquant : la plus grande porcherie du monde se trouve en Chine, avec 650 000 porcs répartis sur 26 étages.

Le droit encadre la production agricole

Bien que les agriculteurs disposent d'une certaine liberté, leur activité est soumise à plusieurs obligations :

- Justifier d'un niveau minimal de compétence professionnelle
- Réserver leur activité aux terres à usage agricole
- Se conformer à l'interdiction de certaines cultures (comme les OGM)
- Respecter les règles environnementales (zones de non-traitement, pesticides interdits, etc.)
- Traiter obligatoirement les déchets issus de l'exploitation
- Appliquer des règles spécifiques s'ils souhaitent bénéficier des aides de la Politique Agricole Commune (PAC) et assurer le suivi de leurs pratiques

Branches du droit concernées et formations associées

- **Droit de l'urbanisme** : pour l'aménagement et l'organisation des usages du sol
→ Master Transitions et Planification : Projets de territoires soutenables (TP-PTS)
- **Droit rural** : pour encadrer les activités agricoles
→ Master Droit des affaires – Parcours Droit rural des affaires
- **Droit de l'environnement** : pour concilier production agricole et protection de la nature
→ Master Droit international et droit européen – Parcours Droit de l'environnement

II) Consommation des produits agricoles

En France, les ménages consacrent **21 %** de leur budget à l'alimentation.

En **1950**, cette part représentait **42 %**, mais elle est descendue à **20 %** en **2020**, en raison notamment de la baisse des prix relatifs des produits agricoles et de l'évolution des modes de consommation.

Les États-Unis occupent aujourd'hui la première place en tant qu'exportateur mondial de produits agricoles et agroalimentaires.

Circuits de commercialisation

Pour être consommés, les produits agricoles doivent être mis en vente.

Cela se fait selon deux grands types de circuits :

- **Les circuits courts** : vente directe à la ferme, magasins de producteurs, marchés paysans
- **Les circuits longs ou indirects** : grande distribution, plateformes de livraison comme Uber Eats

Impact environnemental de la consommation agricole

Le secteur de l'agriculture est responsable de **21 %** des émissions de gaz à effet de serre.

Parmi les sources principales :

L'élevage bovin, qui génère une quantité importante de méthane, un gaz à effet de serre très puissant

De plus, les importations agricoles contribuent fortement à ces émissions :

- Elles représentent **46 %** de l'empreinte carbone totale liée à l'agriculture
- En France, **40 à 50 %** des légumes les plus consommés sont importés
- La proportion est également élevée pour les fruits, les poissons et les crustacés

Agir pour une consommation responsable

Certains choix personnels permettent de réduire l'impact climatique de l'alimentation.

Par exemple :

- Limiter les produits importés, surtout lorsqu'ils sont cultivés avec des substances interdites en Europe
- Privilégier des produits respectueux des normes sociales et environnementales

En effet, les produits alimentaires importés **ne respectent pas toujours les standards environnementaux** ou éthiques appliqués en Europe, que ce soit en matière de santé, de conditions de travail ou de respect de l'environnement.

Branches du droit concernées et formations associées

- **Droit du commerce international**
 - Master Droit des affaires – Parcours Droit des affaires internationales
- **Droit de l'environnement**
 - Master Droit international et droit européen – Parcours Gouvernance environnementale et sociétale de l'entreprise
 - Master Droit de la transition environnementale

III) Promotion et contrôle des produits alimentaires

Les produits alimentaires peuvent bénéficier de **labels officiels** attestant de leur qualité, de leur origine ou de leur mode de production. Ces signes distinctifs permettent d'informer et de rassurer les consommateurs tout en valorisant le travail des producteurs.

Les principaux labels de qualité

- Label AB (Agriculture Biologique française)
- Logo « Eurofeuille » (Agriculture Biologique européenne)
- Label Rouge (France)
- Appellation d'Origine Protégée (AOP) – Label européen
- Indication Géographique Protégée (IGP) – Label européen

Agriculture biologique : définition et exigences

L'agriculture biologique est un mode de production agricole qui exclut l'utilisation de substances chimiques de synthèse (pesticides, médicaments vétérinaires, engrais chimiques), ainsi que les organismes génétiquement modifiés.

Peuvent bénéficier de la mention « agriculture biologique » les produits, qu'ils soient bruts ou transformés, qui respectent :

- la réglementation de l'Union européenne relative à la production biologique et à l'étiquetage ;
- ou, le cas échéant, les conditions définies par des cahiers des charges homologués par arrêté ministériel, sur proposition de l'Institut national de l'origine et de la qualité ([article L641-13 du Code rural](#)).

Pour produire et vendre des aliments certifiés bio, le producteur doit :

- passer par une période de conversion de ses terres : pendant trois ans, il applique les méthodes de l'agriculture biologique, mais ne peut pas encore vendre ses produits comme bio. Ce délai permet l'élimination des traces d'engrais ou pesticides chimiques ;
- se soumettre à des contrôles réguliers effectués par des organismes certificateurs agréés ;
- respecter le bien-être animal dans ses pratiques d'élevage.

En raison de ces exigences, les produits issus de l'agriculture biologique sont souvent plus coûteux à produire et donc plus chers à l'achat que ceux issus de l'agriculture conventionnelle.

Label Rouge : un gage de qualité supérieure

Le Label Rouge est un signe officiel français qui certifie qu'un produit est de qualité supérieure à celle d'un produit courant équivalent.

Cette qualité s'apprécie à plusieurs niveaux :

- des conditions de production plus exigeantes ;
- une image valorisante liée aux méthodes de fabrication ;
- des éléments de présentation ou de service distinctifs.

La qualité gustative supérieure est garantie par des analyses sensorielles régulières et des tests organoleptiques comparatifs entre le produit Label Rouge et le produit standard.

Il existe plus de **400 cahiers** des charges Label Rouge homologués par les pouvoirs publics.

Appellations d'origine protégée (AOP) et indications géographiques protégées (IGP)

Ces deux labels européens certifient qu'un produit est :

- **élaboré** dans une région précise ;
- **fabriqué** selon un savoir-faire traditionnel ;
- **issu de matières premières** provenant de la même zone géographique ;
- **et conforme à un cahier des charges rigoureux**, contrôlé par des organismes habilités.

Ces signes valorisent l'ancrage territorial, la tradition et la qualité des produits locaux, tout en protégeant les producteurs contre les usurpations d'origine.

IV) Sécurité alimentaire

L'État français et l'Union européenne ont la responsabilité de garantir la sécurité des produits alimentaires mis à disposition des consommateurs.

- **Un dispositif central dans ce domaine est le « Paquet hygiène »**, un ensemble de règlements européens directement applicables dans tous les États membres.

Il couvre l'ensemble de la chaîne agroalimentaire, depuis la production primaire (**animale et végétale**) jusqu'à la distribution finale au consommateur, en passant par l'industrie agroalimentaire, les métiers de bouche et le transport. Cette réglementation découle du Livre blanc de la Commission européenne sur la sécurité alimentaire, rédigé à la suite de plusieurs crises alimentaires. Le dispositif est en vigueur depuis **le 1er janvier 2006**.

En France, l'application de ces normes est assurée par les services déconcentrés de l'État. Chaque département **est chargé de protéger les consommateurs, de réguler les marchés, de contrôler la loyauté des pratiques commerciales et d'assurer une veille concurrentielle**. L'État veille également à la qualité et à la sécurité de l'alimentation, répondant ainsi aux fortes attentes en matière de protection sanitaire.

Ces services **sont en première ligne** pour traiter les alertes sanitaires, de plus en plus nombreuses et complexes, qu'il s'agisse d'aliments contaminés ou de produits manufacturés dangereux.

- **La Direction Départementale de la Protection des Populations (DDPP)** s'assure du respect des réglementations sanitaires sur l'ensemble de la chaîne alimentaire, depuis la production jusqu'à la consommation. Tout établissement produisant, manipulant ou entreposant des denrées d'origine animale ou contenant des ingrédients d'origine animale (**viandes, produits laitiers, œufs, miel, produits de la pêche**) doit :
 - faire une déclaration s'il livre ses produits directement aux consommateurs finaux ;
 - obtenir un agrément s'il fournit d'autres établissements.

Des guides de bonnes pratiques en matière d'hygiène, publiés au niveau français et européen, précisent les obligations des professionnels. **Par exemple, en novembre 2024, le guide relatif à la restauration rapide a été validé.**

- **Le règlement européen (CE) n°852/2004** prévoit que les règles du système HACCP (analyse des dangers et maîtrise des points critiques) doivent être appliquées de façon flexible. Cela permet leur mise en œuvre même dans les petites entreprises, tout en autorisant le maintien des méthodes traditionnelles à tous les stades de la chaîne alimentaire. **Des arrêtés ont ainsi été pris en France pour préserver ces pratiques traditionnelles.**
- **L'Anses (Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail)** est un établissement public administratif placé sous la tutelle des ministères de la

Santé, de l'Environnement, de l'Agriculture et du Travail. Forte de plus de **1400 agents** répartis sur **16 sites** en France, elle assure depuis **2010** une mission d'expertise scientifique pour protéger la santé humaine, animale et végétale face aux risques liés à l'alimentation, à l'environnement ou aux conditions de travail. Elle joue également un rôle central en période de crise sanitaire.

Certains produits de consommation courante **peuvent présenter un danger pour la santé ou la sécurité des personnes**, en raison d'un défaut de fabrication, de conception ou d'une pièce défectueuse. Lorsqu'un risque est détecté après la commercialisation, le produit doit être :

- retiré de la vente s'il est encore en stock,
- ou rappelé s'il a déjà été vendu.

Le retrait est une mesure administrative qui peut intervenir après un contrôle de la DGCCRF (Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes), à la suite du signalement d'un accident ou dans le cadre d'une alerte à l'échelle européenne.

Les entreprises mettent régulièrement en œuvre **des rappels** pour récupérer les produits défectueux déjà vendus. Ces rappels sont souvent relayés par voie de presse ou via des associations de consommateurs.

Depuis le 1er avril 2021, les professionnels ont l'obligation de déclarer leurs rappels sur le site officiel **Rappel Conso**, en vertu de **l'article L423-3 du Code de la consommation**. Ce site public permet d'informer les consommateurs sur les rappels en cours concernant les produits alimentaires ou alimentaires pour animaux. Il est également possible de s'abonner à un **flux RSS** pour recevoir les notifications des nouveaux rappels.

Le site officiel est accessible à l'adresse suivante : <https://rappel.conso.gouv.fr>

Le 26 mars 2025, le site recensait 13 719 rappels de produits en cours, dont 10 219 concernaient des produits alimentaires.

Les catégories les plus touchées sont :

- Lait et produits laitiers : **2 803 rappels**
- Viandes : **2 145 rappels**
- Produits de la pêche et de l'aquaculture : **725 rappels**
- Céréales et produits de boulangerie : **630 rappels**

Branches du droit concernées et formations associées

- Droit des affaires

→ Master Droit des affaires – Parcours Gouvernance environnementale et sociétale de l'entreprise

- Droit public

→ Master Droit public – Parcours Carrières publiques

Autres questions juridiques relatives à l'alimentation

La question des menus de substitution dans les cantines scolaires

Par une décision du Conseil d'État en date du 11 décembre 2020, il a été précisé que les menus de substitution (notamment sans porc) dans les cantines scolaires ne sont qu'une simple faculté offerte aux collectivités territoriales, et ne contreviennent pas au principe de laïcité lorsqu'ils sont mis en place.

Cette position juridique repose sur plusieurs textes fondamentaux relatifs aux droits et libertés :

- **Liberté de conscience**, garantie par l'article 10 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen (1789) ;
- **Liberté de religion**, reconnue par l'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme (CESDH) ;
- Même droit rappelé à l'article 10 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

Le principe de laïcité, posé par la loi du 9 décembre 1905, impose la neutralité de l'État vis-à-vis des croyances religieuses, mais n'interdit pas aux collectivités de proposer des menus adaptés dès lors qu'aucune obligation religieuse n'est imposée à tous.

La question du menu végétarien dans les cantines

La loi Égalim du 1er novembre 2018 a instauré une obligation pour toutes les cantines scolaires de proposer un menu végétarien au moins une fois par semaine, depuis le 1er novembre 2019.

Le menu végétarien, tel que défini par la réglementation, **ne doit contenir ni viande, ni poisson, ni mollusques, ni crustacés, que ce soit dans l'entrée, le plat, le dessert ou les sauces et garnitures.** Cependant, il peut inclure des œufs et des produits laitiers : **il ne s'agit donc pas d'un menu vegan, mais bien d'un menu végétarien au sens strict.**

Cette disposition répond à des préoccupations sanitaires, environnementales et éthiques croissantes, tout en respectant l'équilibre nutritionnel des repas.

La question de l'abattage rituel

Certaines religions, notamment juive et musulmane, prescrivent des règles spécifiques pour l'abattage des animaux destinés à la consommation, **selon les rites cachère (kashrut) et halal.**

Ces pratiques religieuses impliquent **des dérogations au droit commun de l'abattage**, qui vise à réduire la souffrance animale.

En principe, la réglementation française et européenne impose un étourdissement préalable de l'animal avant son abattage. Toutefois, une exception est accordée pour permettre l'abattage rituel sans étourdissement, à condition qu'il soit réalisé dans un abattoir agréé.

Afin de limiter les abus, **le décret du 28 décembre 2011** encadre strictement ce régime dérogatoire. Il prévoit que :

- l'abattage rituel sans étourdissement n'est autorisé qu'à titre exceptionnel ;
- il est soumis à une autorisation préalable délivrée par les autorités compétentes.

Ce cadre juridique vise à respecter la liberté religieuse, tout en assurant un contrôle rigoureux du respect du bien-être animal dans le cadre des pratiques traditionnelles.